

BẢNG RÀ SOÁT CĂN CỨ PHÁP LÝ

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
1.	Điều 7. Vi phạm quy định về giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp	
2.	1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tên tổ chức ghi trên các tài liệu, giấy tờ trong hoạt động không đúng tên tổ chức ghi trong giấy phép.	Khoản 1 Điều 35 Luật Các TCTD 2024
3.	2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi <u>không đáp ứng hoặc không duy trì việc đáp ứng đủ các yêu cầu về khai trương hoạt động chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của tổ chức tín dụng;</u>	Điều 15 Thông tư 32/2024/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại Điều 15 Thông tư 09/2018/TT-NHNN quy định mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã
4.	3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không đảm bảo đủ các điều kiện quy định về điều kiện khai trương hoạt động quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.	Điều 34 Luật Các TCTD 2024
5.	4. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) <u>Mượn</u> , cho mượn, <u>thuê</u> , cho thuê, mua, bán, chuyển nhượng giấy phép;	Khoản 2 Điều 35 Luật Các TCTD
6.	b) Tẩy xóa, sửa chữa giấy phép làm thay đổi nội dung giấy phép mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 31 Nghị định này.	Khoản 2 Điều 35 Luật Các TCTD
7.	5. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Gian lận các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để được cấp giấy phép trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trừ trường hợp quy định tại <u>khoản 2 Điều 22, điểm a khoản 4 Điều 31</u> Nghị định này;	Khoản 1 Điều 35 Luật Các TCTD 2024
8.	b) <u>Thực hiện</u> hoạt động ngân hàng không đúng nội dung ghi trong giấy phép, trừ trường hợp quy định tại <u>khoản 6 Điều 21, điểm o khoản 4, điểm c khoản 8 Điều 27, điểm c, đ khoản 5,</u>	Khoản 1 Điều 15 Luật Các TCTD 2024

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	<u>điểm a khoản 6 Điều 28, điểm d khoản 4 Điều 31</u> Nghị định này.	
9.	<u>c) Phòng giao dịch thực hiện những hoạt động phòng giao dịch không được thực hiện theo quy định của pháp luật.</u>	Khoản 3 Điều 3 Thông tư 32/2024/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại
10.	6. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với hành vi vẫn tiếp tục hoạt động sau khi đã bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp hạn chế, đình chỉ, tạm đình chỉ theo quy định tại Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.	Điểm c khoản 2 Điều 59 Luật Ngân hàng Nhà nước
11.	7. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) <u>Thực hiện</u> hoạt động ngân hàng không có giấy phép trừ trường hợp quy định tại <u>điểm c khoản 8 Điều 27, điểm d, đ khoản 5, khoản 8 Điều 28, khoản 6 Điều 31</u> Nghị định này;	Luật Các TCTD 2024
12.	b) Vi phạm quy định về sử dụng <u>từ ngữ</u> liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.	Điều 5 Luật Các TCTD 2024
13.	<u>c) Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;</u>	Khoản 3 Điều 15 Luật Các TCTD 2024
14.	<u>d) Thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh hoặc hành vi cạnh tranh không lành mạnh có nguy cơ gây tổn hại hoặc gây tổn hại đến việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng;</u>	Khoản 4 Điều 15 Luật Các TCTD 2024
15.	<u>đ) Vi phạm quy định về gắn việc sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.</u>	Khoản 5 Điều 15 Luật Các TCTD 2024
16.	Điều 8. Vi phạm quy định về những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản	
17.	1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với việc thực hiện một trong các hành vi sau đây khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản: a) Thay đổi tên, <u>thời hạn hoạt động</u> của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;	Điểm a, d Khoản 1 Điều 37 Luật Các TCTD 2024
18.	b) Tạm ngừng <u>giao dịch</u> từ 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng <u>giao dịch</u> do sự	Điểm e khoản 1 Điều 37 Luật Các

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	kiện bất khả kháng;	TCTD 2024
19.	c) <u>Tổ chức tín dụng</u> thành lập chi nhánh, phòng giao dịch ở trong nước; thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện, <u>ngân hàng con ở nước ngoài</u> .	Thông tư 32/2024/TT-NHNN của Thống đốc NHNN về mạng lưới NHTM Thông tư 09/2018/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của TCTD là hợp tác xã
20.	2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu; mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn; mua, <u>nhân</u> chuyển nhượng cổ phần dẫn đến <u>trở thành</u> cổ đông lớn khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.	điểm đ khoản 1 Điều 37 Luật Các TCTD 2024 Thông tư 50/2018/TT-NHNN quy định về quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước
21.	3. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi thay đổi mức vốn điều lệ, mức vốn được cấp khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.	Điểm b khoản 1 Điều 37 Luật Các TCTD 2024 Thông tư 34/2024/TT-NHNN quy định về việc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng. Thông tư 28/2024/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu,

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
		bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.
22.	4. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với việc thực hiện một trong các hành vi sau đây khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản: a) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, <u>phòng giao dịch</u> của tổ chức tín dụng, địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài;	Điểm a khoản 1 Điều 37 Luật Các TCTD. Điều 19, 20 Thông tư 32/2024/TT-NHNN quy định mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại Thông tư 09/2018/TT-NHNN về mạng lưới hoạt động của TCTD là hợp tác xã
23.	b) Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài.	Điểm g khoản 1 Điều 37 Luật Các TCTD 2024
24.	c) Thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của tổ chức tín dụng;	Điều 22 Thông tư 32/2024/TT-NHNN
25.	d) Tự nguyện chấm dứt hoạt động của chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tín dụng;	Điều 29 Thông tư 32/2024/TT-NHNN
26.	đ) Thực hiện nội dung hoạt động, hoạt động nghiệp vụ ngân hàng;	Thông tư 34/2024/TT-NHNN
27.	<u>e) Chuyển đổi hình thức pháp lý của ngân hàng con ở nước ngoài của ngân hàng thương mại.</u>	Điều 24, 25, 26 Thông tư 32/2024/TT-NHNN
28.	5. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với việc thực hiện một trong các hành vi sau đây khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản: a) Thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng;	Khoản 2, khoản 3 Điều 111, khoản 3 Điều 118 và khoản 3 Điều 123 Luật Các tổ chức tín dụng. Thông tư 25/2024/TT-NHNN quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng
29.	b) Tổ chức tín dụng góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 111 Luật Các tổ chức tín dụng;	Điểm b khoản 4 Điều 111 Luật Các TCTD 2024
30.	c) Tham gia hệ thống thanh toán quốc tế, <u>trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;</u>	Khoản 3 Điều 6, Khoản 3 Điều 22 Thông tư 34/2024/TT-NHNN quy định

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
		việc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng. Điều 36 Nghị định 52/2024/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt
31.	d) Cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt không qua tài khoản thanh toán của khách hàng.	Nghị định 52/2024/ND-CP thanh toán không dùng tiền mặt
32.	6. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với hành vi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mà chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.	Khoản 1 Điều 201 Luật Các TCTD 2024 Thông tư 36/2015/TT-NHNN tổ chức lại tổ chức tín dụng
33.	Mục 2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH	
34.	Điều 9. Vi phạm quy định về tổ chức, quản trị, điều hành 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Vi phạm quy định về Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) quy định tại <u>Điều 50, Điều 51, Điều 55, Điều 69, khoản 1 Điều 77, Điều 87, Điều 92, Điều 95</u> Luật Các tổ chức tín dụng;	Điều 50, 51, 55, 69, khoản 1 Điều 77, 87, 92 Luật Các TCTD 2024
35.	b) Không duy trì việc đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), <u>Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng;</u>	Điều 41 Luật Các TCTD, Thông tư 29/2024/TT-NHNN quy định về quỹ tín dụng nhân dân

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
36.	c) Không tổ chức hoặc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Đại hội thành viên không đúng quy định;	Điều 67, 86 Luật Các TCTD 2024
37.	<u>d) Không thông báo hoặc thông báo cho Ngân hàng Nhà nước việc bổ nhiệm người đảm nhiệm chức vụ người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng không đúng quy định của pháp luật.</u>	Điều 11 Luật Các TCTD
38.	2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi bầu, bổ nhiệm những người không được cùng đảm nhiệm chức vụ quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.	Điều 43 Luật Các tổ chức tín dụng.
39.	3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Bầu, bổ nhiệm những người không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại các khoản 2, 3 <u>Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng</u> ;	Điều 42. Luật Các TCTD 2024
40.	b) Bổ nhiệm những chức danh quy định tại <u>khoản 5 Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng</u> không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật, <u>trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, điểm a khoản 5 Điều này</u>	Khoản 5 Điều 41 Luật Các TCTD 2024
41.	4. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi bầu, bổ nhiệm những chức danh không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 <u>Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng và quy định về quỹ tín dụng nhân dân, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3, điểm a khoản 5 Điều này.</u>	Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 41 Luật Các TCTD 2024
42.	5. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Bầu, bổ nhiệm những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại khoản 1 <u>Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng</u> ;	Điều 42. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ (khoản 1)
43.	b) Bầu, bổ nhiệm nhân sự không thuộc danh sách nhân sự dự kiến đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.	Điều 44 Luật Các TCTD
44.	Điều 10. Vi phạm quy định về ban hành điều lệ, quy định nội bộ	
45.	1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm	Điểm đ khoản 2 Điều 34 Luật Các

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	sau đây: a) Không gửi Ngân hàng Nhà nước một hoặc một số văn bản quy định nội bộ theo quy định của pháp luật;	TCTD, các văn bản QPPL yêu cầu về quy định nội bộ
46.	b) Không gửi Ngân hàng Nhà nước điều lệ, điều lệ được sửa đổi, bổ sung của tổ chức tín dụng theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng;	Khoản 3 Điều 39 Luật Các TCTD 2024
47.	c) Ban hành quy định nội bộ có nội dung không đầy đủ theo quy định của pháp luật;	Các văn bản QPPL quy định về nội dung tối thiểu của quy định nội bộ: Thông tư 39 về hoạt động cho vay, Thông tư 31 về phân loại nợ, Nghị định 117 về giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng,... Khoản 4 Điều 5 Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua bán nợ của TCTD, CN NHNNg
48.	2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không ban hành một hoặc một số các quy định nội bộ theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 47 Nghị định này; b) Ban hành quy định nội bộ có nội dung không đúng quy định của pháp luật, , trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 47 Nghị định này;	Các văn bản QPPL quy định về nội dung tối thiểu của quy định nội bộ: Thông tư 39 về hoạt động cho vay, Thông tư 31 về phân loại nợ, Nghị định 117 về giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng, Thông tư về hoạt động thanh toán, trung gian thanh toán... Khoản 4 Điều 5 Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua bán nợ của TCTD, CN NHNNg
49.	Điều 11. Vi phạm quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập	
50.	1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định của pháp luật.	Điều 15 Thông tư 39/2011/TT-NHNN về kiểm toán độc lập Điều 7 Thông tư 13/2018/TT-NHNN về hệ thống kiểm soát nội bộ NHTM

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
		Thông tư 14/2023/TT-NHNN về hệ thống kiểm soát nội bộ TCTD phi ngân hàng
51.	2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập <u>để kiểm toán và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính trong năm tài chính tiếp theo theo quy định của pháp luật;</u>	Khoản 1 Điều 59 Luật Các TCTD Thông tư 51/2024/TT-NHNN về kiểm toán độc lập ngân hàng thương mại
52.	b) Không thông báo cho Ngân hàng Nhà nước về tổ chức kiểm toán độc lập được lựa chọn trong thời hạn 30 ngày theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.	Khoản 2 Điều 59 Luật Các TCTD
53.	3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Kiểm toán nội bộ không thực hiện những nội dung quy định tại khoản 2 <u>Điều 58</u> Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật;	Khoản 2 Điều 58 Luật Các TCTD
54.	b) Không thực hiện giám sát của quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, đánh giá nội bộ về mức đủ vốn theo quy định của pháp luật.	Điều 10, 11, 12 Thông tư 13/2018/TT-NHNN Điều 10, 11, 12 Thông tư 14/2023/TT-NHNN
55.	4. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi không thành lập kiểm toán nội bộ chuyên trách thuộc Ban kiểm soát.	Khoản 1 Điều 58 Luật Các TCTD
56.	5. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.	khoản 1, khoản 2 Điều 57 Luật Các tổ chức tín dụng.
57.	Mục 3. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU, PHẦN VỐN GÓP	
58.	Điều 12. Vi phạm quy định về cổ phần, cổ phiếu và giới hạn góp vốn, chuyển nhượng, hoàn trả phần vốn góp	
59.	1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm	Điều 66 Luật Các TCTD 2024

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	sau đây: a) Không phát hành cổ phiếu đối với trường hợp cổ phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày khai trương hoạt động đối với tổ chức tín dụng thành lập mới hoặc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cổ đông thanh toán đủ cổ phần cam kết mua đối với tổ chức tín dụng tăng vốn điều lệ;	
60.	b) Cổ đông sáng lập không nắm giữ số cổ phần tối thiểu về tỷ lệ và thời gian quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng;	khoản 6 Điều 63 Luật Các tổ chức tín dụng
61.	c) Vi phạm quy định về giới hạn góp vốn, tỷ lệ sở hữu vốn góp, chuyển nhượng, hoàn trả phần vốn góp của thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật.	Điều 77, 78 Luật Các TCTD
62.	<u>d) Không xây dựng hoặc không tuân thủ lộ trình để đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan theo quy định của pháp luật;</u>	Thông tư 52/2024/TT-NHNN quy định việc ngân hàng thương mại có cổ đông, cổ đông và người có liên quan sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ quy định tại Điều 55 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (sửa đổi tại 2017) và thực hiện lộ trình để đảm bảo tuân thủ các quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng 2024.
63.	2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Sở hữu cổ phần <u>của cổ đông, của cổ đông và người có liên quan vượt tỷ lệ quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng hoặc vi phạm quy định trong trường hợp thực hiện theo quy định chuyển tiếp tại khoản 11 Điều 210 Luật Các tổ chức tín dụng;</u>	khoản 1, 2 và 3 Điều 63 Luật Các tổ chức tín dụng Khoản 11 Điều 210 Luật Các TCTD
64.	b) Mua lại cổ phần của cổ đông mà sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại không đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng <u>hoặc giá trị thực của vốn điều lệ giảm thấp hơn mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng;</u>	khoản 1 Điều 138 Luật Các tổ chức tín dụng; Điều 65 Luật Các TCTD
65.	c) Chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.	khoản 4 Điều 64 Luật Các tổ chức tín dụng

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
66.	Điều 13. Vi phạm quy định về góp vốn, mua cổ phần	
67.	1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Dùng nguồn vốn khác ngoài vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần không đúng quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng;	khoản 1 Điều 111, khoản 1 Điều 118 và khoản 1 Điều 123 Luật Các tổ chức tín dụng
68.	<u>b) Không xây dựng hoặc không thực hiện lộ trình để đảm bảo tuân thủ quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng, công ty con của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật;</u>	Thông tư 16/2024/TT-NHNN xây dựng và thực hiện lộ trình để bảo đảm tuân thủ quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần tại khoản 5 Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng của tổ chức tín dụng, công ty con của tổ chức tín dụng.
69.	2. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện hoạt động kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều <u>111</u> Luật Các tổ chức tín dụng nhưng không thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết.	Khoản 2 Điều 111 Luật Các TCTD 2024
70.	3. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Mua, nắm giữ cổ phiếu của tổ chức tín dụng khác không đúng điều kiện và vượt giới hạn quy định của Ngân hàng Nhà nước;	Điều 19 Thông tư 22/2019/TT-NHNN về giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn
71.	b) Góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của tổ chức tín dụng không đúng quy định tại điểm c khoản 1 <u>Điều 62</u> Luật Các tổ chức tín dụng.	Điều 62. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông (điểm c khoản 1)
72.	4. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Vi phạm về giới hạn góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng, công ty con của tổ chức tín dụng quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng <u>hoặc vi phạm quy định trong trường hợp thực hiện theo quy định chuyển tiếp tại khoản 5 Điều 210</u> Luật Các tổ chức tín dụng;	Điều 137, khoản 5 Điều 210 Luật Các TCTD
73.	b) Vi phạm quy định về góp vốn, mua cổ phần quy định tại <u>Điều 142</u> Luật Các tổ chức tín dụng.	Điều 142 Luật Các TCTD

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
74.	Điều 14. Vi phạm quy định về chào bán, chuyển nhượng cổ phần	
75.	1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi chuyển nhượng cổ phần trong thời gian đảm nhiệm chức vụ quy định tại khoản 1 <u>Điều 64</u> Luật Các tổ chức tín dụng.	Khoản 1 Điều 64 Luật Các TCTD
76.	2. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi chuyển nhượng cổ phần trong thời gian xử lý hậu quả theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước do trách nhiệm cá nhân thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) trừ một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 <u>Điều 64</u> Luật Các tổ chức tín dụng.	Điểm a, b, c khoản 2 Điều 64 Luật Các TCTD
77.	Mục 4. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HUY ĐỘNG VỐN VÀ PHÍ CUNG ỨNG DỊCH VỤ	
78.	Điều 15. Vi phạm quy định về nhận tiền gửi	
79.	1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không <u>thông báo</u> hoặc không niêm yết công khai các nội dung phải công bố hoặc niêm yết công khai về nhận tiền gửi theo quy định của pháp luật; b) Thực hiện nhận tiền gửi không đúng với nội dung đã <u>thông báo</u> hoặc niêm yết công khai; c) Nhận tiền gửi, chi trả tiền gửi không đúng thủ tục theo quy định của pháp luật.	Thông tư 49/2018/TT-NHNN về tiền gửi có kỳ hạn Thông tư 48/2018/TT-NHNN về tiền gửi tiết kiệm Thông tư 01/2021/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (đang được sửa đổi, bổ sung)
80.	<u>d) Vi phạm quy định về cấp giấy xác nhận ký quỹ cho doanh nghiệp.</u>	Điều 8 Thông tư 29/2018/TT-NHNN hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
81.	2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Nhận tiền gửi không đúng đối tượng theo quy định của pháp luật; b) Nhận tiền gửi không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều này.	Thông tư 01/2021/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (đang được sửa đổi, bổ sung) Thông tư 49/2018/TT-NHNN về tiền gửi có kỳ hạn Thông tư 48/2018/TT-NHNN về tiền gửi tiết kiệm
82.	Điều 16. Vi phạm quy định về lãi suất huy động vốn, phí cung ứng dịch vụ, kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh	
83.	1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không niêm yết công khai lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ theo quy định, <u>trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định này;</u> b) Niêm yết lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng;	Khoản 1 Điều 100 Luật Các TCTD 2024 Một số văn bản nghiệp vụ: Điều 9 Thông tư 38/2024/TT-NHNN về hoạt động tư vấn Khoản 2 Điều 13 Thông tư 21/2024/TT-NHNN về nghiệp vụ thư tín dụng Thông tư 15/2024/TT-NHNN về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
84.	c) Thu các loại phí cung ứng dịch vụ không đúng quy định pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 4 Điều 17 , điểm m khoản 4 Điều 27 Nghị định này.	Các dịch vụ kinh doanh của TCTD: Thông tư 15/2024/TT-NHNN về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt Thông tư 38/2024/TT-NHNN về hoạt động tư vấn

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
		Thông tư 02/2016/TT-NHNN về dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn của tổ chức tín dụng.
85.	2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi áp dụng lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ <u>không đúng</u> mức đã niêm yết.	Khoản 1 Điều 100 Luật Các TCTD 2024
86.	3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về lãi suất huy động vốn; kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh về lãi suất, tiền tệ, giá cả hàng hóa và tài sản tài chính khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và điểm a khoản 8 <u>Điều 27</u> Nghị định này.	Thông tư 01/2015/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất
87.	Mục 5. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẤP TÍN DỤNG, NHẬN ỦY THÁC, ỦY THÁC VÀ HOẠT ĐỘNG LIÊN NGÂN HÀNG	
88.	Điều 17. Vi phạm quy định về cấp tín dụng	
89.	1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không lưu <u>trữ đủ</u> hồ sơ cấp tín dụng <u>theo</u> quy định của pháp luật;	Điều 104 Luật Các TCTD Điều 26 Thông tư 39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay (đã được sửa đổi, bổ sung)
90.	b) Không niêm yết công khai thông tin, không cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho khách hàng theo quy định của pháp luật.	Điều 16, Khoản 4 Điều 23 Thông tư 39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay
91.	c) Hành vi tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng không đúng quy định của pháp luật về cho vay tiêu dùng;	Khoản 5,6 Điều 10a Thông tư 43/2016/TT-NHNN về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính
92.	d) Không tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên theo quy định của pháp luật về	Khoản 7 Điều 10a Thông tư 43/2016/TT-NHNN về cho vay tiêu

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	cho vay tiêu dùng;	dùng của công ty tài chính
93.	<u>đ) Vi phạm quy định về mức cho vay tiêu dùng tối đa, dư nợ cho vay phục vụ nhu cầu đời sống và được nhân biết, xác minh thông tin nhân biết khách hàng theo quy định của pháp luật;</u>	Điều 32c Thông tư 39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay Khoản 1 Điều 3 Thông tư 43/2016/TT-NHNN về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính
94.	e) Không ban hành khung lãi suất cho vay tiêu dùng trong từng thời kỳ hoặc ban hành khung lãi suất cho vay tiêu dùng không đầy đủ các nội dung theo quy định pháp luật về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính;	Điều 9 Thông tư 43/2016/TT-NHNN về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính
95.	<u>g) Vi phạm quy định về tỷ lệ tổng dư nợ cho vay tiêu dùng giải ngân trực tiếp cho khách hàng so với tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng.</u>	Căn cứ khoản 4 Điều 8a Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính
96.	2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng theo quy định của pháp luật;	Điều 24 Thông tư 39/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) , Khoản 5 Điều 102 Luật Các TCTD 2024
97.	b) Vi phạm quy định về biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ theo quy định của pháp luật về cho vay tiêu dùng	Điểm đ khoản 2 Điều 7 43/2016/TT-NHNN về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính
98.	<u>c) Công ty tài chính chuyên ngành vi phạm quy định tỷ lệ tối thiểu dư nợ hoạt động cấp tín dụng chính trên tổng dư nợ cấp tín dụng.</u>	Khoản 4, khoản 5 Điều 15 Thông tư 35/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 quy định về cấp đổi giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của TCTD phi ngân hàng
99.	3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Lập hợp đồng, thỏa thuận cấp tín dụng không đủ các nội dung theo quy định của pháp luật;	Các văn bản QPPL về nghiệp vụ cấp tín dụng Khoản 1 Điều 23 Thông tư 39/2016/TT-

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
		NHNN về hoạt động cho vay Điều 18 Thông tư 26/2024/TT-NHNN về hoạt động cho thuê tài chính Điều 16 Thông tư 20/2024/TT-NHNN về bao thanh toán Điều 12 Thông tư 04/2013/TT-NHNN quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng
100.	b) Miễn, giảm lãi cấp tín dụng khi chưa ban hành quy định nội bộ;	Các văn bản QPPL về nghiệp vụ cấp tín dụng Khoản 4 Điều 21 Thông tư 39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay Điều 19 Thông tư 20/2024/TT-NHNN về hoạt động bao thanh toán Điều 24 Thông tư 26/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động cho thuê tài chính của công ty tài chính tổng hợp, công ty cho thuê tài chính
101.	c) Chuyển nợ quá hạn, cơ cấu lại thời hạn trả nợ không đúng quy định của pháp luật;	Điều 19, 20 Thông tư 39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay Thông tư 02/2023/TT-NHNN về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ (đã được sửa đổi, bổ sung)
102.	d) Áp dụng lãi suất cấp tín dụng không đúng quy định của pháp luật;	Các văn bản QPPL về nghiệp vụ cấp tín dụng Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN hoạt động cho vay Điều 10 thông tư 20/2024/TT-NHNN

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
		hoạt động bao thanh toán Điều 11 Thông tư 04/2013/TT-NHNN hoạt động chiết khấu Điều 7 Thông tư 26/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động cho thuê tài chính của công ty tài chính tổng hợp, công ty cho thuê tài chính
103.	đ) Thu lãi nợ quá hạn, <u>lãi chậm trả</u> không đúng quy định của pháp luật;	Điểm c khoản 4 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN
104.	e) Thu nợ khoản vay bị quá hạn trả nợ không đúng quy định của pháp luật.	Khoản 4 Điều 18 Thông tư 39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay
105.	g) <u>Cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân không cung cấp thông tin, tài liệu hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không đầy đủ theo quy định của pháp luật.</u>	Khoản 8 Điều 102 Luật Các TCTD, Điều 9, khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2016/TT-NHNN(đã được sửa đổi, bổ sung)
106.	h) <u>Vi phạm quy định về thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh, thỏa thuận bảo lãnh.</u>	khoản 4, 5 Điều 13 Thông tư 61/2024/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng.
107.	4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Thu không đúng quy định của pháp luật các loại phí liên quan đến hoạt động cấp tín dụng, <u>trừ trường hợp cấp tín dụng qua thẻ tín dụng;</u>	Các văn bản quy định về cấp tín dụng: Điều 14 Thông tư 39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay, Điều 19 Thông tư 11/2022/TT-NHNN về bảo lãnh NH, Điều 10 Thông tư 20/2024/TT-NHNN về bao thanh toán,...
108.	b) Sử dụng phương thức giải ngân không đúng quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm g khoản 4 Điều 27 Nghị định này;	<u>Thông tư 21/2017/TT-NHNN quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.</u>
109.	c) <u>Vi phạm nguyên tắc cấp tín dụng bằng phương tiện điện tử, nhận biết, xác minh thông tin</u>	Khoản 8 Điều 102, Điều 105 Luật Các

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	<u>nhận biết khách hàng phục vụ hoạt động cấp tín dụng bằng phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Điều 61 Nghị định này.</u>	TCTD Điều 32a, 32b Thông tư 39/2016/TT-NHNN, Thông tư 11/2022/TT-NHNN Điều 9 Thông tư 61/2024/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng
110.	5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Cấp tín dụng không có hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản;	Các văn bản quy định về nghiệp vụ cấp tín dụng Khoản 1 Điều 23 Thông tư 39/2016/TT-NHNN
111.	b) Cấp tín dụng đối với <u>tổ chức, cá nhân ngoài địa bàn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân hoặc cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;</u>	Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay (đã được sửa đổi, bổ sung). Điều 7, Điều 8 Thông tư 29/2024/TT-NHNN quy định về quỹ tín dụng nhân dân
112.	c) Cấp tín dụng không có bảo đảm, cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho các đối tượng quy định tại <u>khoản 1 Điều 135 Luật Các tổ chức tín dụng mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;</u>	Khoản 1 Điều 135 Luật Các TCTD
113.	d) Vi phạm quy định về cấp tín dụng tại <u>khoản 9, 10 Điều 70, khoản 3 Điều 135 Luật Các tổ chức tín dụng;</u>	Khoản 9, 10 Điều 70 Khoản 3 Điều 135 Luật Các TCTD
114.	đ) Cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn không được cho vay theo quy định của pháp luật;	Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay
115.	e) Ký thỏa thuận cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật;	Điều 17 Thông tư 61/2024/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng
116.	g) Bao thanh toán đối với một hoặc một số trường hợp không được bao thanh toán theo quy định của pháp luật;	Điều 7 Thông tư 20/2024/TT-NHNN về bao thanh toán
117.	<u>h) Bảo lãnh cho các nghĩa vụ tài chính không được bảo lãnh theo quy định của pháp luật.</u>	Khoản 2 Điều 11 Thông tư 61/2024/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
118.	i) Vi phạm quy định về bảo lãnh đối với khách hàng là người không cư trú.	Điều 12 Thông tư 61/2024/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng
119.	6. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Vi phạm giới hạn cấp tín dụng quy định tại các khoản 2, 4 <u>Điều 135</u> , các khoản 1, 2 và 8 <u>Điều 136</u> Luật Các tổ chức tín dụng;	khoản 2, 4 Điều 135, các khoản 1, 2 và 8 Điều 136 Luật Các tổ chức tín dụng
120.	b) Cấp tín dụng dưới hình thức khác khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận;	Luật Các TCTD
121.	c) Vi phạm quy định về mức cho vay tối đa của tổ chức tín dụng khi cho vay để đầu tư ra nước ngoài.	Thông tư 36/2018/TT-NHNN về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài Quy định về giới hạn cấp tín dụng tại Luật Các TCTD
122.	7. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về giới hạn và điều kiện cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, giới hạn và điều kiện cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.	Điều 11, Điều 12 Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
123.	8. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 <u>Điều 134</u> Luật Các tổ chức tín dụng.	Điều 134 Luật Các TCTD
124.	Điều 18. Vi phạm quy định về điểm giới thiệu dịch vụ	
125.	Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: 1. Không ký kết hợp đồng về việc mở điểm giới thiệu dịch vụ.	Điều 6 Thông tư 43/2016/TT-NHNN về cho vay tiêu dùng của CTTC Khoản 4 Điều 5 Thông tư 09/2018/TT-NHNN quy định mạng lưới hoạt động của TCTD là hợp tác xã
126.	2. Hợp đồng về việc mở điểm giới thiệu dịch vụ không quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên liên quan và thời hạn hiệu lực hợp đồng.	Khoản 2 Điều 6 Thông tư 43/2016/TT-NHNN về cho vay tiêu dùng của CTTC Khoản 4 Điều 5 Thông tư 09/2018/TT-NHNN quy định mạng lưới hoạt động của TCTD là hợp tác xã
127.	3. Thực hiện các hoạt động tại điểm giới thiệu dịch vụ ngoài phạm vi được phép theo quy định	Khoản 1 Điều 6 Thông tư 43/2016/TT-

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	của pháp luật.	NHNN về cho vay tiêu dùng của CTTC Khoản 4 Điều 5 Thông tư 09/2018/TT-NHNN quy định mạng lưới hoạt động của TCTD là hợp tác xã
128.	Điều 19. Vi phạm quy định về nhận ủy thác và ủy thác	
129.	1. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Nhận ủy thác, ủy thác không đúng đối tượng, phạm vi theo quy định của pháp luật;	Điều 3 Thông tư 30/2014/TT-NHNN về ủy thác và nhận ủy thác của TCTD, CN NHNNg
130.	b) Lập hợp đồng ủy thác không đúng theo quy định của pháp luật.	Điều 5 Thông tư 30/2014/TT-NHNN về ủy thác và nhận ủy thác
131.	2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi nhận ủy thác, ủy thác không tuân thủ các nguyên tắc ủy thác theo quy định của pháp luật.	Điều 4 Thông tư 30/2014/TT-NHNN về ủy thác và nhận ủy thác
132.	Điều 20. Vi phạm quy định về mua, <u>bán trái phiếu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng</u>	
133.	1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không <u>theo dõi</u> , giám sát việc sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.	Căn cứ điều 7 Thông tư 16/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung)
134.	2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến <u>50.000.000</u> đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) <u>Vi phạm quy định về mua trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 4 Điều này;</u>	Khoản 4 Điều 4 Thông tư 16/2021/TT-NHNN (Đã được sửa đổi, bổ sung)
135.	<u>b) Không sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện thanh toán trong hoạt động mua, bán trái phiếu;</u>	Khoản 15 Điều 4 Thông tư 16/2021/TT-NHNN (Đã được sửa đổi, bổ sung)
136.	3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm <u>nguyên tắc mua, bán trái phiếu doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 4 Điều này.</u>	Điều 4 Thông tư 16/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung)
137.	4. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) <u>Không thẩm định phương án, các cam kết của doanh nghiệp phát hành, các điều kiện phát</u>	Điều 7 Thông tư 16/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung)

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	<u>hành trái phiếu của doanh nghiệp, thông tin về người có liên quan của doanh nghiệp phát hành;</u>	
138.	<u>b) Mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích: cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp phát hành; góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác; tăng quy mô vốn hoạt động;</u>	Khoản 8 Điều 4 Thông tư 16/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung)
139.	c) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu chuyển đổi, <u>trái phiếu kèm chứng quyền;</u>	Khoản 10 Điều 4 Thông tư 16/2021/TT-NHNN
140.	<u>d) Bán trái phiếu doanh nghiệp cho công ty con của chính mình, trừ trường hợp tổ chức tín dụng là bên nhận chuyển giao bắt buộc bán trái phiếu doanh nghiệp cho ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc;</u>	Khoản 9 Điều 4 Thông tư 16/2021/TT-NHNN
141.	<u>đ) Mua trái phiếu doanh nghiệp mà doanh nghiệp phát hành đã thay đổi mục đích sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật trước thời điểm tổ chức tín dụng mua trái phiếu nhưng doanh nghiệp phát hành trái phiếu không được xếp hạng ở mức cao nhất theo quy định xếp hạng tín dụng nội bộ của tổ chức tín dụng tại thời điểm gần nhất.</u>	Khoản 7 Điều 4 Thông tư 16/2021/TT-NHNN
142.	Điều 21. Vi phạm quy định trong hoạt động liên ngân hàng	
143.	1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Cập nhật và lưu giữ thông tin giao dịch cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá không đúng quy định của pháp luật;	Khoản 1 Điều 6 Thông tư 21/2012/TT-NHNN về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
144.	b) Không xác nhận thực hiện giao dịch theo quy định;	Khoản 2 Điều 6 Thông tư 21/2012/TT-NHNN về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
145.	c) Lập hợp đồng cho vay, mua lại giấy tờ có giá không đúng hình thức, nội dung theo quy định của pháp luật.	Điều 15, 24 Thông tư 21/2012/TT-NHNN về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
		hàng nước ngoài
146.	d) Thực hiện giao dịch mua, bán giấy tờ có giá bằng đồng tiền không phù hợp với quy định của pháp luật.	Điều 21 Thông tư 21/2012/TT-NHNN
147.	<u>đ) Thực hiện tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng bằng đồng tiền không đúng theo quy định của pháp luật;</u>	Căn cứ Điều 6 Thông tư 18/2021/TT-NHNN về tái chiết khấu
148.	<u>e) Thỏa thuận tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng không đủ các nội dung theo quy định của pháp luật.</u>	Căn cứ Điều 9 Thông tư 18/2021/TT-NHNN về tái chiết khấu
149.	2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không thực hiện đúng quy định về thời hạn cho vay, đi vay, gửi tiền, nhận tiền gửi; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá; <u>tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng;</u>	Điều 10, Điều 22 Thông tư 21/2012/TT-NHNN Điều 7 Thông tư 18/2021/TT-NHNN về tái chiết khấu
150.	b) Không thực hiện thanh toán các giao dịch cho vay, đi vay; gửi tiền, nhận tiền gửi; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng theo quy định của pháp luật;	Khoản 3 Điều 5 Thông tư 21/2012/TT-NHNN về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
151.	c) Không thực hiện đúng quy trình mua bán giấy tờ có giá theo quy định;	Điều 25 Thông tư 21/2012/TT-NHNN về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
152.	d) Thực hiện giao dịch cho vay, đi vay, gửi tiền, nhận tiền gửi ngoài phạm vi được ủy quyền.	Khoản 2 Điều 8, điểm c khoản 3 Điều 28 Thông tư 21/2012/TT-NHNN
153.	đ) Mua kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thời hạn còn lại không đúng quy định của pháp luật.	Khoản 6 Điều 3 Thông tư 12/2021/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng,

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
		chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước. (NHNN dự kiến sửa đổi, bổ sung)
154.	3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện giao dịch cho vay, đi vay ngoài trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.	Khoản 2 Điều 8 Thông tư 21/2012/TT-NHNN về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
155.	4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không thực hiện đúng quy định về nguyên tắc chung khi thực hiện giao dịch cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; gửi tiền tại tổ chức tín dụng khác không đúng quy định của pháp luật;	Điều 4, Khoản 3 Điều 28 Thông tư 21/2012/TT-NHNN về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
156.	b) Không xem xét, đánh giá lại khách hàng theo quy định để xác định lại hạn mức tín dụng đối với từng khách hàng;	Điểm b khoản 2 Điều 16 Thông tư 21/2012/TT-NHNN về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
157.	c) Không thực hiện đúng quy định về cung cấp thông tin cho bên cho vay để phục vụ cho việc đánh giá khách hàng và xác định hạn mức giao dịch.	Điểm c khoản 2 Điều 17 Thông tư 21/2012/TT-NHNN về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
158.	5. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm như sau: a) Mua, bán có kỳ hạn các loại giấy tờ có giá không được phép mua, bán;	Điều 19 Thông tư 21/2012/TT-NHNN về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
159.	b) Mua, bán giấy tờ có giá của <u>tổ chức tín dụng phi ngân hàng</u> phát hành không đúng quy định pháp luật;	Khoản 8 Điều 3 Thông tư 12/2021/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước.
160.	c) Tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng không đủ điều kiện tái chiết khấu theo quy định của <u>pháp luật</u>	Căn cứ Điều 4 Thông tư 18/2021/TT-NHNN quy định hoạt động tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng
161.	6. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện việc đi vay, cho vay, mua, bán giấy tờ có giá bằng ngoại tệ không đúng phạm vi hoạt động ngoại hối được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.	Điều 14 Thông tư 21/2012/TT-NHNN về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
162.	Mục 6. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ <u>HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG</u> VÀ HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ THÔNG TIN TÍN DỤNG	
163.	Điều 22. Vi phạm quy định về nguyên tắc, điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng	
164.	1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) a) Không đảm bảo duy trì đủ một trong các điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng <u>theo quy định của pháp luật</u> ;	Điều 9 Nghị định 58/2021/NĐ-CP về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng
165.	b) Các thỏa thuận, cam kết trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng không được <u>lập bằng văn bản hoặc hình thức khác có giá trị tương đương văn bản</u> theo quy định của pháp luật;	Khoản 3 Điều 4 Nghị định 58/2021/NĐ-CP về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng
166.	c) Không công bố thông tin theo quy định của pháp luật.	Điểm đ khoản 2 Điều 24 Nghị định 58/2021/NĐ-CP về hoạt động cung ứng

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
		dịch vụ thông tin tín dụng
167.	2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi gian lận các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để được cấp, thay đổi nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng trong hồ sơ đề nghị cấp, thay đổi nội dung giấy chứng nhận mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.	Điều a khoản 1 Điều 14, Điều 13 Nghị định 58/2021/NĐ-CP về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng
168.	3. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.	Khoản 1 Điều 4 Nghị định 58/2021/NĐ-CP về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng
169.	Điều 23. Vi phạm quy định về thu thập, xử lý thông tin tín dụng	
170.	1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Thu thập thông tin tín dụng không thuộc phạm vi theo quy định của pháp luật;	Điều 18 Nghị định 58/2021/NĐ-CP về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng Điều 8 Thông tư 15/2023/TT-NHNN về hoạt động thông tin tín dụng của NHNN
171.	b) Thu thập thông tin tín dụng của khách hàng vay khi chưa được sự đồng ý của khách hàng vay, trừ trường hợp thu thập thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;	Khoản 4 Điều 4 Nghị định 58/2021/NĐ-CP về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng
172.	c) Sử dụng thông tin tiêu cực về khách hàng vay để tạo lập sản phẩm thông tin tín dụng không đúng quy định của pháp luật;	Khoản 3 Điều 19 Nghị định 58/2021/NĐ-CP về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng Điều 13 Thông tư 15/2023/TT-NHNN về hoạt động thông tin tín dụng của NHNN
173.	d) Cản trở hoạt động thu thập thông tin tín dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân.	Khoản 5 Điều 6 Nghị định 58/2021/NĐ-CP về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng
174.	2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi cố ý làm sai lệch nội dung thông tin tín dụng.	Khoản 2 Điều 6 Nghị định 58/2021/NĐ-CP về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
		Khoản 2 Điều 7 Thông tư 15/2023/TT-NHNN về hoạt động thông tin tín dụng của NHNN
175.	3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi thu thập, <u>cung cấp, trao đổi, sử dụng</u> trái phép các thông tin thuộc phạm vi, danh mục bí mật của Nhà nước <u>mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.</u>	Khoản 1 Điều 7 Thông tư 15/2023/TT-NHNN hoạt động thông tin tín dụng của NHNN
176.	Điều 24. Vi phạm quy định về an toàn, lưu giữ thông tin tín dụng	
177.	Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: 1. Không thực hiện quy định, quy trình bảo mật, an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng <u>theo quy định của pháp luật;</u>	Điểm b, khoản 2 Điều 17 Nghị định 58/2021/NĐ-CP hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng.
178.	2. Không lưu giữ thông tin tín dụng về khách hàng vay trong thời hạn tối thiểu 05 năm kể từ ngày tổ chức hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng <u>thu thập;</u>	khoản 2 Điều 20 Nghị định 58/2021/NĐ-CP
179.	3. Không thực hiện rà soát, đánh giá quy định nội bộ định kỳ về tính thích hợp, tuân thủ quy định của pháp luật.	Khoản 3 Điều 17 Nghị định 58/2021/NĐ-CP hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng.
180.	<u>4. Không có biện pháp bảo vệ thông tin tín dụng để chống lại mất mát, truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.</u>	Khoản 1 Điều 6 Thông tư 15/2023/TT-NHNN hoạt động thông tin tín dụng
181.	<u>5. Không có giải pháp khôi phục dữ liệu trong trường hợp dữ liệu bị lỗi, bị mất, bị hỏng và phương án khôi phục hoạt động sau khi dữ liệu bị lỗi, bị mất, bị hỏng.</u>	Khoản 2 Điều 6 Thông tư 15/2023/TT-NHNN
182.	Điều 25. Vi phạm quy định về khai thác, sử dụng sản phẩm, dịch vụ và trao đổi, cung cấp thông tin tín dụng	
183.	1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) <u>Trao đổi, cung cấp, sao chép thông tin tín dụng, sản phẩm thông tin tín dụng sai mục đích, sai đối tượng hoặc</u> cho bên thứ ba không đúng quy định của pháp luật;	khoản 3 Điều 6 Nghị định 58/2021/NĐ-CP hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng.

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
		Điều 4 Thông tư 15/2023/TT-NHNN về hoạt động thông tin tín dụng của NHNN
184.	b) Không khuyến cáo cho người sử dụng về nguyên tắc, phạm vi sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng;	Điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định 58/2021/NĐ-CP hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng
185.	<u>c) Không công khai nguyên tắc, phạm vi sử dụng, quy trình khai thác và sử dụng, giá dịch vụ thông tin tín dụng.</u>	Khoản 3 Điều 14 Thông tư 15/2023 về hoạt động thông tin tín dụng
186.	2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Sửa đổi thông tin tín dụng, sản phẩm thông tin tín dụng để cung cấp cho bên thứ ba không đúng quy định của pháp luật;	Khoản 1 Điều 5 Nghị định 58/2021/NĐ-CP hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng
187.	b) Cung cấp, trao đổi thông tin tín dụng, cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng khi chưa được sự đồng ý tại thỏa thuận với khách hàng vay, không đúng quy định của pháp luật;	Thông tư 15/2023 về hoạt động thông tin tín dụng, Nghị định 58/2021/NĐ-CP hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng.
188.	c) Cản trở hoạt động sử dụng thông tin tín dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân;	Khoản 5 Điều 7 Thông tư 15/2023 về hoạt động thông tin tín dụng
189.	<u>3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng các hoạt động thông tin tín dụng để tư lợi cá nhân, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.</u>	khoản 4 Điều 7 Thông tư 15/2023/TT-NHNN và khoản 4 Điều 6 Nghị định 58/2021/NĐ-CP
190.	Điều 26. Vi phạm quy định về điều chỉnh sai sót đối với thông tin tín dụng của khách hàng vay	
191.	Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: 1. Không <u>phản hồi</u> , trả lời văn bản đề nghị điều chỉnh sai sót hoặc không thông báo kết quả việc điều chỉnh sai sót theo quy định của pháp luật;	Điều 22 Nghị định 58/2021/NĐ-CP về cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng Khoản 2 Điều 19 Thông tư 15/2023/TT-NHNN
192.	2. Không thực hiện điều chỉnh sai sót hoặc phối hợp điều chỉnh sai sót đối với thông tin tín dụng của khách hàng vay <u>hoặc không chỉnh sửa và gửi lại dữ liệu báo cáo đúng thời hạn</u> theo	Điều 19 Thông tư 15/2023/TT-NHNN.

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	quy định của pháp luật.	
193.	Mục 7. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI VÀ KINH DOANH VÀNG	
194.	Điều 27. Vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối	
195.	1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương);	Điều 22 Pháp lệnh ngoại hối, Điều 3 Thông tư 32/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối
196.	b) Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương);	
197.	c) Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật.	
198.	2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 1.000 đôla Mỹ đến dưới 10.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần;	
199.	b) Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 1.000 đôla Mỹ đến dưới 10.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần;	
200.	c) Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị từ 1.000 đôla Mỹ đến dưới 10.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật.	
201.	3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không niêm yết tỷ giá mua, bán ngoại tệ tại địa điểm giao dịch theo quy định của pháp luật;	Khoản 5 Điều 5 Thông tư 02/2021/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
202.	b) Niêm yết tỷ giá mua, bán ngoại tệ nhưng hình thức, nội dung niêm yết tỷ giá không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng;	tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.
203.	c) Không niêm yết, thông báo công khai tỷ giá quy đổi giữa đồng Việt Nam, ngoại tệ với đồng tiền quy ước trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, hoạt động kinh doanh casino; niêm yết, thông báo công khai tỷ giá quy đổi giữa mệnh giá đồng tiền quy ước với đồng Việt Nam, ngoại tệ trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, hoạt động kinh doanh casino không đúng quy định của pháp luật;	Khoản 1 Điều 4, Khoản 1 Điều 12 Thông tư 09/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Khoản 1, 2 Điều 13 Thông tư 10/2017/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino.
204.	d) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc đăng ký, thông báo với Ngân hàng Nhà nước đối với các trường hợp thay đổi liên quan đến hoạt động đại lý đối ngoại tệ; hoạt động đại lý đối tiền của nước có chung biên giới;	Điều 6c Nghị định số 89/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đối ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế Điều 6a Quyết định 21/2008/QĐ-NHNN ban hành Quy chế đại lý đối ngoại tệ
205.	đ) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc thông báo, làm thủ tục đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đối với các trường hợp thay đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hợp đồng liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ;	Điều 5, Điều 12, Điều 15, khoản 3 Điều 18 Thông tư 34/2015/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ
206.	e) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc làm thủ tục đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, <u>cấp lại, gia hạn, chuyển đổi</u> giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, <u>doanh nghiệp kinh doanh casino, tổ chức mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài; sửa đổi, bổ sung giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài trong trường hợp thay đổi tên gọi của tổ chức mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài;</u>	Điều 17, Điều 18 Thông tư 20/2015/TT-NHNN về mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú Điều 33 Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino Điều 30 Nghị định 121/2021/NĐ-CP kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
		cho người nước ngoài
207.	g) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thủ tục hành chính đối với: việc đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài, khoản phát hành trái phiếu quốc tế; đăng ký, đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài, khoản thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú; đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài; đăng ký hạn mức tự doanh; đăng ký hạn mức tự doanh tạm thời; đăng ký hạn mức nhận ủy thác; đăng ký hạn mức nhận ủy thác tạm thời và các thủ tục hành chính khác liên quan đến giao dịch vốn khác;	Điều 15, 16, 17, 18 Thông tư 12/2022/TT-NHNN quy định quản lý ngoại hối vay trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp Điều 6, 7, 10, 11 Thông tư 10/2022/TT-NHNN quản lý ngoại hối phát hành trái phiếu không được Chính phủ bảo lãnh Điều 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Thông tư số 37/2013/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú (Thông tư 37) Điều 9 Thông tư 45/2011/TT-NHNN quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của TCTD (Thông tư 45) Điều 9 ,10, 11, 12 Thông tư 12/2016/TT-NHNN hướng dẫn quản lý ngoại hối hoạt động đầu tư ra nước ngoài Điều 22, 23, 24, 25 Thông tư số 10/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Điều 15, Điều 16 Nghị định 132/2024/NĐ-CP ngày 15/10/2024 quy

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
		định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí; Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.
208.	h) Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 10.000 đôla Mỹ đến dưới 100.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương);	Điều 22 Pháp lệnh Ngoại hối, Điều 3 Thông tư 32/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối
209.	i) Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 10.000 đôla Mỹ đến dưới 100.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương);	
210.	k) Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị từ 10.000 đôla Mỹ đến dưới 100.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật;	
211.	l) Mua, bán ngoại tệ không đúng tỷ giá quy định của Ngân hàng Nhà nước, trừ trường hợp quy định tại điểm đ và điểm m khoản 4 Điều này; thu phí giao dịch ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật.	Điều 5 Thông tư 02/2021/TT-NHNN quy định về giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các TCTD
212.	4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Ký hợp đồng đại lý đổi ngoại tệ, hợp đồng đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới với tổ chức không đủ điều kiện làm đại lý đổi ngoại tệ, đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới; không hướng dẫn, kiểm tra đại lý đổi ngoại tệ, đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới theo quy định của pháp luật;	Điều 6a Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế Điều 11, Điều 14 Quyết định 21/2008/QĐ-NHNN ban hành Quy chế đại lý đổi ngoại tệ, Điều 7 Thông tư 04/2023/TT-NHNN quy định về hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới
213.	b) Không thực hiện đúng trách nhiệm của đại lý đổi ngoại tệ, đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới theo quy định của pháp luật; làm đại lý đổi ngoại tệ, đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới đồng thời cho hai tổ chức tín dụng trở lên không đúng quy định của pháp luật;	Khoản 7 Điều 4, Điều 6a Nghị định số 89/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
		ngoại tệ của tổ chức kinh tế Điều 10 Quyết định 21/2008/QĐ-NHNN ban hành Quy chế đại lý đổi ngoại tệ, Điều 6 Thông tư 04/2023/TT-NHNN quy định về hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới
214.	c) Thanh toán công cụ chuyển nhượng bằng ngoại tệ không đúng quy định về hoạt động ngoại hối quy định tại Điều 9 Luật Các công cụ chuyển nhượng và các quy định pháp luật có liên quan;	Điều 9 Luật Các công cụ chuyển nhượng
215.	d) Không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc mở, đóng, sử dụng tài khoản tại Việt Nam để thực hiện một trong các hoạt động: Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; vay, trả nợ nước ngoài; cho vay, thu hồi nợ nước ngoài, phát hành chứng khoán ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức; phát hành chứng khoán tại Việt Nam của người không cư trú là tổ chức và các giao dịch vốn khác;	- Điều 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34 Thông tư 12/2016/TT-NHNN hướng dẫn quản lý ngoại hối hoạt động đầu tư ra nước ngoài - Điều 15, 16 Thông tư 37. - Điều 14 Thông tư 45. - Thông tư số 10/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; - Thông tư 06/2019/TT-NHNN ngày 26/6/2019 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam; - Thông tư quy định về mở và sử dụng tài khoản bằng đồng Việt Nam để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam; - Điều 15, Điều 16 Nghị định

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
		132/2024/NĐ-CP ngày 15/10/2024 quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí; - Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
216.	đ) Quy định tỷ giá, các khoản chi hoa hồng, môi giới bằng tiền, hiện vật và các hình thức chi khuyến mại trong hoạt động mua, bán ngoại tệ dưới bất kỳ hình thức nào dẫn đến tỷ giá mua, bán, quy đổi thực tế vượt biên độ tỷ giá theo quy định của pháp luật;	Thông tư 02/2021/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối
217.	e) Làm đại lý chi trả ngoại tệ đồng thời cho hai tổ chức kinh tế trở lên không đúng quy định của pháp luật;	Điều 3 Thông tư 34/2015/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ
218.	g) Thực hiện việc rút vốn, trả nợ đối với các khoản vay nước ngoài; giải ngân, thu hồi nợ đối với các khoản cho vay ra nước ngoài; thực hiện thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú; thực hiện chuyển tiền phục vụ hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài không đúng quy định của pháp luật;	- Điều 26, 28, 29, 32, 34 Thông tư 12. - Điều 15 Thông tư 37 - Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18 Thông tư 12/2016/TT-NHNN hướng dẫn quản lý ngoại hối hoạt động đầu tư ra nước ngoài; - Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20 Thông tư số 10/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; - Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Thông tư 06/2019/TT-NHNN ngày 26/6/2019 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
		tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam; - Thông tư quy định về mở và sử dụng tài khoản bằng đồng Việt Nam để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam; - Điều 15, Điều 16 Nghị định 132/2024/NĐ-CP ngày 15/10/2024 quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí; - Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
219.	h) Chuyển, mang ngoại tệ, đồng Việt Nam ra nước ngoài, vào Việt Nam không đúng quy định của pháp luật, trừ các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan;	Pháp lệnh Ngoại hối, Nghị định 70/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành PLNH, Thông tư 15/2011/TT-NHNN quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh, Quyết định 92/2000/QĐ-NHNN7 mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt đối với cá nhân xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành xuất nhập cảnh hoặc giấy chứng minh biên giới, Thông tư 20/2022/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân.
220.	i) Ủy quyền, ủy quyền lại cho tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng làm đại lý chi, trả ngoại tệ	Điều 3 Thông tư 34/2015/TT-NHNN

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	không đúng quy định của pháp luật;	hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ
221.	k) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc mở, đóng, sử dụng tài khoản chuyên dùng ngoại tệ trong hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ;	Điều 7 Thông tư 34/2015/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ
222.	l) Không thực hiện đúng trách nhiệm của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế làm đại lý chi, trả ngoại tệ, tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ trong việc cập nhật sổ sách kế toán, lưu giữ chứng từ phù hợp với quy định của pháp luật;	Điều 19, 20 Thông tư 34/2015/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ
223.	m) Không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc thu phí, áp dụng tỷ giá chi trả trong hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ;	Điều 6 Thông tư 34/2015/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ
224.	n) Giao dịch, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận, niêm yết, quảng cáo giá hàng hóa, dịch vụ, quyền sử dụng đất và các hình thức tương tự khác (bao gồm cả quy đổi hoặc điều chỉnh giá hàng hoá, dịch vụ, giá trị của hợp đồng, thỏa thuận) bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật;	Điều 22 Pháp lệnh Ngoại hối, Điều 3 Thông tư 32/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối
225.	<u>o) Gian lận, giả mạo các hồ sơ, giấy tờ thực hiện thủ tục hành chính đối với thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài; đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài, khoản phát hành trái phiếu quốc tế; đăng ký, đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài, khoản thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;</u>	- Điều 16, 18, khoản 4 Điều 43 Thông tư 12. - Điều 4, 6, 10 Thông tư 10. - Điều 7, 9, 11, 13 Thông tư 37 - Điều 10, 11 Thông tư 45
226.	5. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Mở, đóng, sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài không đúng quy định của pháp luật;	Thông tư 20/2015/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức
227.	b) Cung ứng dịch vụ thanh toán, chuyển tiền đối với các giao dịch liên quan đến khoản vay nước ngoài, khoản cho vay, thu hồi nợ nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và các giao dịch vốn khác không đúng quy định của pháp luật;	- Điều 28, 29 Thông tư 12 - Điều 15, 17 Thông tư 37. - Điều 14 Thông tư 45; - Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 26 Thông tư số 10/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung quy

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
		định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; - Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông tư 06/2019/TT-NHNN ngày 26/6/2019 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam; - Thông tư quy định về mở và sử dụng tài khoản bằng đồng Việt Nam để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam; - Điều 15, Điều 16 Nghị định 132/2024/NĐ-CP ngày 15/10/2024 quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí; - Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
228.	c) Quy đổi mệnh giá đồng tiền quy ước không đúng quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, doanh nghiệp kinh doanh casino;	Điều 4 Thông tư 09/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Điều 3 Thông tư 10/2017/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino.
229.	d) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc mở, đóng, sử dụng tài khoản chuyên dùng ngoại tệ trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước	Điều 6 Thông tư 09/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	ngoài, hoạt động kinh doanh casino;	hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Điều 5 Thông tư 10/2017/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino.
230.	đ) Không nộp số ngoại tệ tiền mặt vượt mức tồn quỹ vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép trong trường hợp có nguồn thu ngoại tệ tiền mặt từ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, hoạt động kinh doanh casino vượt mức tồn quỹ theo quy định của pháp luật;	Điều 8 Thông tư 09/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Điều 6 Thông tư 10/2017/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino.
231.	e) Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 100.000 đôla Mỹ trở lên (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương);	Điều 22 Pháp lệnh Ngoại hối, Điều 3 Thông tư 32/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối
232.	g) Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 100.000 đôla Mỹ trở lên (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương);	
233.	h) Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị từ 100.000 đôla Mỹ trở lên (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật.	
234.	i) Không thực hiện đúng trách nhiệm của đại lý đổi ngoại tệ, đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới theo quy định của pháp luật trong trường hợp tái phạm; làm đại lý đổi ngoại tệ, đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới đồng thời cho hai tổ chức tín dụng trở lên không đúng quy định của pháp luật trong trường hợp tái phạm.	Điều 4, Điều 6a Nghị định số 89/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế, Điều 10 Quyết định 21/2008/QĐ-NHNN ban hành Quy chế đại lý đổi ngoại tệ, Điều 6 Thông tư 04/2023/TT-NHNN quy định về hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới
235.	6. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm	Thông tư 24/2015/TT-NHNN quy định

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	sau đây: a) Cấp tín dụng hoặc trả nợ trong nước bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Điều 17 Nghị định này;	cho vay bằng ngoại tệ
236.	b) Không bán ngoại tệ thu được cho tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 5 Điều này.	
237.	c) Mở, đóng, sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài không đúng quy định của pháp luật trong trường hợp tái phạm.	Thông tư 20/2015/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức
238.	<u>d) Không tuân thủ các quy định về vay, trả nợ nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại các điểm g khoản 3, điểm d, g, p khoản 4, điểm b khoản 5, điểm a, d khoản 7 và điểm d khoản 8 Điều này.</u>	- Thông tư 08 - Thông tư 12.
239.	7. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) <u>Không tuân thủ các quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh;</u> không chấp hành các quy định của pháp luật về cho vay, thu hồi nợ nước ngoài; bảo lãnh cho người không cư trú và các giao dịch vốn khác, trừ trường hợp quy định tại các điểm g khoản 3, điểm d, g, p khoản 4, điểm b khoản 5, điểm d khoản 6, điểm d khoản 7 Điều này;	- Thông tư 12 - Thông tư 37 - Thông tư 45
240.	b) Thực hiện giao dịch ngoại tệ giữa tổ chức tín dụng với nhau, giữa tổ chức tín dụng với khách hàng không đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 8 Điều này;	Thông tư 02/2021/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối
241.	c) Không tuân thủ trạng thái ngoại tệ theo quy định của pháp luật.	Thông tư 07/2012/TT-NHNN quy định trạng thái ngoại tệ của TCTD
242.	<u>d) Sử dụng khoản vay nước ngoài không đúng mục đích.</u>	- Thông tư 12 - Thông tư 37 - Thông tư 45
243.	8. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh <u>về</u> ngoại hối không đúng quy định của pháp luật;	Thông tư 21/2014/TT-NHNN hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
		hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các Thông tư khác của NHNN quy định nghiệp vụ của TCTD
244.	b) Xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt không đúng quy định của pháp luật;	Thông tư 33/2013/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép
245.	c) Hoạt động ngoại hối khi không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc giấy phép hoạt động ngoại hối đã hết thời hạn hoặc bị tước hoặc không đúng nội dung đã quy định trong giấy phép, trừ trường hợp quy định tại các điểm d khoản 4, các điểm a, d khoản 5 Điều này;	Điều 36 Pháp lệnh Ngoại hối
246.	Điều 28. Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng	
247.	1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng;	Khoản 1, 2 Điều 19 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh vàng
248.	b) Sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán.	Khoản 4 Điều 19 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh vàng
249.	2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần;	Khoản 1, 2 Điều 19 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh vàng
250.	b) Sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần.	Khoản 4 Điều 19 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh vàng
251.	3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng, <u>vàng trang sức, mỹ nghệ</u> tại địa điểm giao dịch theo quy định của pháp luật;	Khoản 1 Điều 9, khoản 4 Điều 12 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh vàng

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
252.	b) Vi phạm trách nhiệm của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng khi có thay đổi về mạng lưới chi nhánh, địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng theo quy định của pháp luật.	Điều 11 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh vàng
253.	<u>c) Sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ mà không công bố tiêu chuẩn áp dụng, không ghi nhãn hàng hóa theo quy định.</u>	Điều 6 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh vàng
254.	4. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Kinh doanh mua, bán vàng miếng không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 8 Điều này;	Điều 12 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh vàng
255.	b) Mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định của pháp luật, trừ các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.	Khoản 3 Điều 19 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh vàng
256.	5. Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm;	Khoản 2 Điều 12 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh vàng
257.	b) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về trạng thái vàng;	Thông tư 38/2012/TT-NHNN quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng
258.	c) Xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ; vàng nguyên liệu dưới dạng bột, dung dịch, vảy hàn, muối vàng và các loại vàng trang sức dưới dạng bán thành phẩm mà không đúng theo nội dung ngành nghề đã đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.	Khoản 1 Điều 13, Khoản 8 Điều 14 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh vàng
259.	<u>d) Thực hiện sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ mà không đáp ứng đủ điều kiện được phép kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định của pháp luật;</u>	Điều 5, Điều 8 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh vàng
260.	<u>đ) Thực hiện gia công vàng trang sức, mỹ nghệ mà không có đăng ký gia công vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.</u>	Điều 7 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh vàng
261.	6. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm	Khoản 3 Điều 14 Nghị định

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	sau đây: a) Sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu không đúng theo giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ;	24/2012/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh vàng
262.	b) Thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm trong trường hợp tái phạm.	Khoản 2 Điều 12 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh vàng
263.	7. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động sản xuất vàng miếng không đúng quy định của pháp luật.	Khoản 5 Điều 19 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh vàng
264.	8. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Kinh doanh mua, bán vàng miếng nhưng không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng;	Khoản 2 Điều 19 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh vàng
265.	b) Thực hiện xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu không có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật;	Điều 10, Khoản 3 Điều 14 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh vàng
266.	c) Hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.	Khoản 6 Điều 19 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh vàng
267.	<u>Mục 8. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN, QUẢN LÝ TIỀN TỆ VÀ KHO QUỸ, CUNG ỨNG DỊCH VỤ NGÂN QUỸ</u>	
268.	Điều 29. Vi phạm quy định về thanh toán liên ngân hàng	
269.	1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không chấp hành đúng quy định về tổ chức thanh toán bù trừ, thanh toán bù trừ, thanh toán liên ngân hàng;	Thông tư 08/2024/TT-NHNN quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia
270.	b) Không trả lại các bộ chứng từ thanh toán bị sai trong ngày làm việc, trừ trường hợp bất khả kháng;	
271.	c) Trả tiền vào tài khoản người nhận sau thời gian quy định;	

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
272.	d) Gửi chứng từ ký quỹ không đúng quy định về thời gian.	
273.	2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không trả lại ngay Lệnh chuyển Có đã bị từ chối hợp lệ; từ chối Lệnh chuyển Nợ có ủy quyền hợp lệ;	Thông tư 08/2024/TT-NHNN quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia
274.	b) Giao cho người không được ủy quyền khởi tạo, truyền các giao dịch qua hệ thống thanh toán bù trừ, thanh toán liên ngân hàng.	Khoản 21 Điều 2 Thông tư 08/2024/TT-NHNN quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia
275.	3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Cản trở việc vận hành hệ thống thanh toán bù trừ, thanh toán liên ngân hàng;	Thông tư 08/2024/TT-NHNN quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia
276.	b) Để lộ hoặc tiết lộ ra ngoài các thông tin không được phép tiết lộ liên quan đến hệ thống thanh toán liên ngân hàng.	Điểm h khoản 2 Điều 41 Thông tư 08/2024/TT-NHNN quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia
277.	Điều 30. Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán	
278.	1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa không đúng quy định trên các phương tiện thanh toán, chứng từ thanh toán; <u>khai man, giả mạo thông tin khách hàng trên chứng từ thanh toán</u> mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.	Khoản 1 Điều 8 Nghị định 52/2024/NĐ-CP thanh toán không dùng tiền mặt Khoản 1 Điều 13 Luật Kế toán năm 2015 và Khoản 1 Điều 4 Thông tư 15/2024/TT-NHNN
279.	2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Tiếp nhận, xử lý tra soát, khiếu nại của khách hàng, <u>đơn vị chấp nhận thanh toán</u> không đúng quy định của pháp luật, <u>không có giải pháp để khách hàng tra cứu trực tuyến theo quy định của pháp luật</u> ;	khoản 6 Điều 6, Điều 20 Thông tư số 15/2024/TT-NHNN quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
280.	b) Cung cấp không trung thực thông tin có liên quan đến việc sử dụng dịch vụ thanh toán.	Khoản 3 Điều 8 Nghị định 52/2024/NĐ-CP thanh toán không dùng tiền mặt
281.	<u>c) Không theo dõi thời hạn hiệu lực của giấy tờ tùy thân của khách hàng; thông báo cho khách hàng về hiệu lực của giấy tờ tùy thân không đúng quy định của pháp luật</u>	Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 19 Thông tư 17/2024/TT-NHNN
282.	3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thời gian trong thanh toán, chuyển tiền, trừ các trường hợp thanh toán giữa tổ chức tín dụng với Ngân hàng Nhà nước;	Điều 12 Thông tư số 15/2024/TT-NHNN quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
283.	b) Vi phạm quy định về thông báo, niêm yết biểu phí dịch vụ thanh toán.	Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 15/2024/TT-NHNN quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
284.	<u>c) Không cảnh báo, hướng dẫn cho khách hàng về các phương thức thủ đoạn tội phạm trong mở và sử dụng tài khoản thanh toán; không hướng dẫn việc bảo mật thông tin dữ liệu và việc sử dụng tài khoản thanh toán an toàn;</u>	Căn cứ Khoản 2 Điều 19 Thông tư 17/2024/TT-NHNN
285.	<u>d) Không tuân thủ quy định pháp luật về thời gian gián đoạn cung ứng dịch vụ thanh toán và chế độ báo cáo về các sự cố gián đoạn cung ứng dịch vụ thanh toán.</u>	Căn cứ khoản 5 Điều 10, Điều 14 Luật các Tổ chức tín dụng, Điều 3 Luật An toàn thông tin mạng, khoản 2 Điều 17 Thông tư 41/2024/TT-NHNN ngày 17/7/2024 quy định về giám sát và thực hiện giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, Điều 16, 17 Thông tư 50/2024/TT-NHNN ngày 31/10/2024 quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng; Điều 5, Điều 49, Điều 50 Thông tư 09/2020/TT-NHNN ngày 21/10/2020 quy định về an

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
		toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng
286.	4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Cung cấp không trung thực thông tin có liên quan đến việc cung ứng dịch vụ thanh toán;	Khoản 3 Điều 8 Nghị định 52/2024/NĐ-CP thanh toán không dùng tiền mặt
287.	b) Ký duyệt lệnh thanh toán không đúng thẩm quyền hoặc sử dụng chữ ký điện tử của người khác;	Điều 6 Luật Giao dịch điện tử 2023
288.	c) Mở, sử dụng và ủy quyền sử dụng tài khoản thanh toán không đúng quy định của pháp luật trong quá trình sử dụng dịch vụ thanh toán.	Điều 9, 10 Nghị định 52/2024/NĐ-CP thanh toán không dùng tiền mặt Điều 5, 8, 9 Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định về mở tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
289.	<u>d) Không có biện pháp đảm bảo khả năng thanh toán, không duy trì số dư tài khoản thanh toán tại ngân hàng và tiền mặt lớn hơn số tiền phải trả cho khách hàng tại thời điểm chi trả đối với dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.</u>	khoản 3 Điều 19 Nghị định số 52/2024/NĐ-CP
290.	5. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) <u>Mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 01 tài khoản thanh toán đến dưới 10 tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;</u>	khoản 5 Điều 8 Nghị định số 52/2024/NĐ-CP về TTKDTM
291.	b) Làm giả chứng từ thanh toán khi cung ứng, sử dụng dịch vụ thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;	khoản 1 Điều 8 Nghị định số 52/2024/NĐ-CP về TTKDTM
292.	<u>c) Không ban hành các cơ chế quản lý rủi ro đối với từng loại hình cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật;</u>	Khoản 4 Điều 19, điểm d Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 15/2024/TT-NHNN quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
293.	<u>d) Thực hiện cung ứng dịch vụ thanh toán khi chưa ký hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản</u>	Điểm a khoản 3 Điều 20 Thông tư số

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	<u>theo quy định của pháp luật.</u>	15/2024/TT-NHNN quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
294.	6. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng, cho phép khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán không đúng quy định của pháp luật trong quá trình cung ứng dịch vụ thanh toán;	Điều 13, 15, 17 Thông tư 17/2024/TT-NHNN về mở tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
295.	b) <u>Mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán</u> với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;	khoản 5 Điều 8 Nghị định số 52/2024/NĐ-CP về TTKDTM
296.	c) Làm giả phương tiện thanh toán, lưu giữ, lưu hành, chuyển nhượng, sử dụng phương tiện thanh toán giả mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;	Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 52/2024/NĐ-CP về TTKDTM
297.	d) Phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;	Khoản 6 Điều 8 Nghị định số 52/2024/NĐ-CP về TTKDTM
298.	đ) Hoạt động không đúng nội dung chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng.	Điều 17 Nghị định số 52/2024/NĐ-CP về TTKDTM
299.	e) <u>Tẩy xóa, sửa chữa, mua, bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, làm giả văn bản chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; ủy thác, giao đại lý cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện hoạt động được phép theo văn bản chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng;</u>	Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 52/2024/NĐ-CP về TTKDTM
300.	g) <u>Vi phạm quy định về bảo quản lưu trữ, cập nhật thông tin, hồ sơ mở tài khoản thanh toán và các chứng từ giao dịch qua tài khoản trong quá trình cung ứng dịch vụ thanh toán;</u>	điểm đ khoản 2 Điều 21 Thông tư 17/2024/TT-NHNN về mở tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
301.	h) <u>Cho phép khách hàng sử dụng giấy tờ tùy thân hết hạn trong mở và sử dụng tài khoản thanh</u>	Điểm đ khoản 6 Điều 12, Khoản 3 Điều

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	<u>toán;</u>	19 Thông tư 17/2024/TT-NHNN về mở tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
302.	<u>i) Sử dụng Giấy tờ tùy thân giả mạo trong mở và sử dụng tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;</u>	Điều 12, 13 Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
303.	<u>k) Không thực hiện xác minh lại thông tin nhân biết khách hàng và áp dụng biện pháp theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán.</u>	Khoản 4 Điều 19 Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
304.	7. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập, đánh cắp dữ liệu, phá hoại, làm thay đổi trái phép chương trình phần mềm, dữ liệu điện tử sử dụng trong thanh toán; lợi dụng lỗi hệ thống mạng máy tính để trục lợi mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;	Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 52/2024/NĐ-CP về TTKDTM
305.	b) Mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh;	Khoản 5 Điều 8 Nghị định số 52/2024/NĐ-CP về TTKDTM
306.	c) Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện các hành vi: sử dụng, lợi dụng tài khoản thanh toán, phương tiện thanh toán, dịch vụ thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật, <u>giao dịch thanh toán không</u> và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;	Khoản 8 Điều 8, khoản 3 Điều 29 Nghị định số 52/2024/NĐ-CP về TTKDTM
307.	d) Lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;	Khoản 5 Điều 8 Nghị định số 52/2024/NĐ-CP về TTKDTM
308.	<u>đ) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm đối với đơn vị chấp nhận thanh toán.</u>	khoản 3, khoản 4 Điều 20 Thông tư 15/2024/TT-NHNN
309.	8. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm sau đây: a) Vi phạm quy định thanh toán bằng tiền mặt;	Nghị định 222/2013/NĐ-CP quy định về thanh toán bằng tiền mặt

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
310.	b) Thực hiện cung ứng dịch vụ thanh toán mà không phải là tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.	Khoản 7 Điều 8 Nghị định 52/2024/NĐ-CP về TTKDTM
311.	Điều 31. Vi phạm quy định về trung gian thanh toán	
312.	1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Cung cấp không trung thực thông tin có liên quan đến việc cung ứng hoặc sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán;	Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 52/2024/NĐ-CP về TTKDTM
313.	b) Tiếp nhận, xử lý tra soát, khiếu nại của khách hàng không đúng quy định của pháp luật; <u>không có giải pháp để khách hàng tra cứu trực tuyến theo quy định của pháp luật;</u>	Khoản 4, 6 Điều 6 Thông tư số 15/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
314.	c) Vi phạm quy định về công cụ để Ngân hàng Nhà nước giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ ví điện tử.	Khoản 4 Điều 17 Thông tư 41/2024/TT-NHNN quy định về giám sát hoạt động thanh toán trong dịch vụ trung gian thanh toán
315.	2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) <u>Vi phạm quy định về sử dụng dịch vụ ví điện tử;</u>	Điều 25 Thông tư số 40/2024/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
316.	<u>b) Vi phạm quy định về đảm bảo an toàn trong cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;</u>	Điều 9 Thông tư số 40/2024/TT-NHNN
317.	<u>c) Không có biện pháp giám sát để đảm bảo việc thực hiện giao dịch thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ nước ngoài thông qua dịch vụ trung gian thanh toán là hợp pháp theo quy định pháp luật;</u>	khoản 2 Điều 32 Thông tư số 40/2024/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
318.	<u>d) Vi phạm quy định về hồ sơ mở ví điện tử, thỏa thuận mở và sử dụng ví điện tử, thông tin về khách hàng mở ví điện tử; mở ví điện tử bằng phương thức điện tử;</u>	Điều 18, 19, 20 Thông tư 40/2024/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
319.	<u>đ) Vi phạm quy định về thực hiện quy trình, thủ tục nhân biết, xác minh đơn vị chấp nhận</u>	Điểm c khoản 3 Điều 10, khoản 4 Điều

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	<u>thanh toán.</u>	10 Thông tư 15/2024/Tt-NHNN
320.	e) Không tuân thủ quy định pháp luật về thời gian gián đoạn cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và chế độ báo cáo về các sự cố gián đoạn cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.	Căn cứ khoản 5 Điều 10, Điều 14 Luật các Tổ chức tín dụng, Điều 3 Luật An toàn thông tin mạng, khoản 2 Điều 17 Thông tư 41/2024/TT-NHNN ngày 17/7/2024 quy định về giám sát và thực hiện giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, Điều 16, 17 Thông tư 50/2024/TT-NHNN ngày 31/10/2024 quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng; Điều 5, Điều 49, Điều 50 Thông tư 09/2020/TT-NHNN ngày 21/10/2020 quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng
321.	3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Tiết lộ, cung cấp thông tin về số dư ví điện tử và các giao dịch thanh toán của khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không đúng quy định của pháp luật;	Thông tư 40/2024/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
322.	b) <u>Mở hoặc duy trì ví điện tử nặc danh, mạo danh; mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn ví điện tử; lấy cắp, thông đồng để lấy cắp</u> , mua, bán thông tin ví điện tử từ 01 ví điện tử đến dưới 10 ví điện tử;	Căn cứ khoản 4 Điều 8 Nghị định 52/2024/ND-CP về TTKDTM
323.	4. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Gian lận, <u>giả mạo</u> các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mà chưa đến mức bị	Nghị định 52/2024/NĐ-CP về TTKDTM

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	truy cứu trách nhiệm hình sự;	
324.	b) Tẩy xóa, thay đổi nội dung; mua, bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, <u>làm giả</u> Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;	Khoản 9 Điều 8 Nghị định 52/2024/NĐ-CP về TTKDTM
325.	<u>c) Ủy thác, giao đại lý cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện hoạt động được phép theo Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;</u>	Khoản 10 Điều 8 Nghị định 52/2024/NĐ-CP về TTKDTM
326.	d) Hoạt động không đúng nội dung quy định trong Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;	Khoản 12 Điều 8 Nghị định 52/2024/NĐ-CP về TTKDTM
327.	đ) <u>Mở hoặc duy trì ví điện tử nặc danh, mao danh; mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn ví điện tử; lấy cấp, thông đồng để lấy cấp,</u> mua, bán thông tin ví điện tử từ 10 ví điện tử trở lên;	Khoản 5 Điều 8 Nghị định 52/2024/NĐ-CP về TTKDTM
328.	e) Làm giả chứng từ <u>thanh toán</u> khi cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;	Khoản 1 Điều 8 Nghị định 52/2024/NĐ-CP về TTKDTM
329.	g) Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện các hành vi: sử dụng, lợi dụng dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác <u>mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;</u>	Khoản 8 Điều 8 Nghị định 52/2024/NĐ-CP về TTKDTM
330.	h) Vi phạm quy định về hạn mức giao dịch qua ví điện tử;	Điều 26 Thông tư 40/2024/TT-NHNN hướng dẫn cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
331.	i) Báo cáo không trung thực số dư, số lượng ví điện tử theo quy định của pháp luật;	Thông tư 40/2024/TT-NHNN hướng dẫn cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
332.	<u>k) Thực hiện hợp tác, cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán khi chưa ký hợp đồng, thỏa thuận hoặc hợp đồng, thỏa thuận không đầy đủ nội dung theo yêu cầu của pháp luật về cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;</u>	Điều 8 Thông tư số 40/2024/TT-NHNN hướng dẫn cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
333.	l) Vi phạm quy định về việc liên kết Ví điện tử với tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam	Điều 24 Thông tư số 40/2024/TT-NHNN hướng dẫn cung ứng dịch vụ

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	hoặc thẻ ghi nợ của chính khách hàng;	trung gian thanh toán
334.	<u>m) Vi phạm quy định về đồng tiền sử dụng trong giao dịch thanh toán;</u>	Điều 7 Thông tư số 40/2024/TT-NHNN hướng dẫn cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
335.	n) Không có thỏa thuận hoặc hợp đồng với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng thương mại về việc thực hiện thanh toán, quyết toán cho các giao dịch thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ nước ngoài theo quy định pháp luật;	Khoản 1 Điều 32 Thông tư số 40/2024/TT-NHNN hướng dẫn cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
336.	<u>o) Vi phạm quy định về cơ chế đảm bảo khả năng thanh toán cho dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ;</u>	Điểm c khoản 2 Điều 15 Thông tư số 40/2024/TT-NHNN hướng dẫn cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
337.	<u>p) Vi phạm quy định về sử dụng tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ ví điện tử;</u>	Điều 27 Thông tư số 40/2024/TT-NHNN hướng dẫn cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
338.	<u>q) Không đảm bảo duy trì đủ điều kiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán theo quy định của pháp luật.</u>	Khoản 2 Điều 22 Nghị định 52/2024/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt
339.	5. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính sau đây: a) Báo cáo không trung thực số dư, số lượng ví điện tử theo quy định của pháp luật trong trường hợp tái phạm;	Thông tư 40/2024/TT-NHNN hướng dẫn cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
340.	<u>b) Vi phạm quy định khi hợp tác với tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho khách hàng là người không cư trú và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam để thực hiện giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam.</u>	Điều 31 Thông tư số 40/2024/TT-NHNN hướng dẫn cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
341.	5. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không có giấy phép.	Khoản 7 Điều 8 Nghị định 52/2024/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt
342.	Điều 32. Vi phạm quy định về <u>máy giao dịch tự động</u> và hoạt động thẻ ngân hàng	
343.	1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:	Điều 8 Thông tư 36/2012/TT-NHNN

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	a) Không thực hiện việc kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng máy giao dịch tự động;	quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động
344.	b) Không cập nhật thông tin về việc triển khai lắp đặt, thay đổi địa điểm, thay đổi thời gian hoạt động, chấm dứt hoạt động máy giao dịch tự động trên hệ thống quản lý máy giao dịch tự động và trang thông tin điện tử chính thức của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.	Khoản 4 Điều 4 Thông tư 36/2012/TT-NHNN quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động
345.	2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không thông báo việc triển khai lắp đặt, thay đổi địa điểm, thay đổi thời gian hoạt động, chấm dứt hoạt động của máy giao dịch tự động theo quy định của pháp luật;	Khoản 2 Điều 4 Thông tư 36/2012/TT-NHNN quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động
346.	b) Không đảm bảo thời gian phục vụ khách hàng của hệ thống máy giao dịch tự động theo quy định của pháp luật;	Khoản 5 Điều 5 Thông tư 36/2012/TT-NHNN quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động
347.	c) Không duy trì hoạt động của bộ phận hỗ trợ khách hàng để khách hàng liên hệ được bất cứ lúc nào;	Khoản 3 Điều 5 Thông tư 36/2012/TT-NHNN quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động
348.	d) Không giám sát mức tồn quỹ tại máy giao dịch tự động, không đảm bảo máy giao dịch tự động phải có tiền để đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng theo quy định; không đảm bảo yêu cầu về hạn mức cho một lần rút tiền tại máy giao dịch tự động theo quy định của pháp luật;	Khoản 5 Điều 5, Khoản 7 Điều 6 Thông tư 36/2012/TT-NHNN quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động
349.	đ) Không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với phần mềm, đường truyền cho máy giao dịch tự động theo quy định của pháp luật;	Khoản 8 Điều 5 Thông tư 36/2012/TT-NHNN quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động
350.	e) Vi phạm quy định về thông báo, niêm yết biểu phí dịch vụ thẻ.	Điều 5 Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
351.	3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không đảm bảo yêu cầu về nhật ký giao dịch của máy giao dịch tự động theo quy định của pháp luật.	Khoản 8 Điều 6 Thông tư 36/2012/TT-NHNN quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động
352.	4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật hoạt động của máy giao dịch tự động.	Điều 7 Thông tư 36/2012/TT-NHNN quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động
353.	5. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Vi phạm đồng tiền thanh toán trên thẻ;	Điều 4 Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
354.	b) <u>Thu thêm các loại phí ngoài Biểu phí đã công bố khi chủ thẻ thanh toán bằng thẻ;</u>	Điểm d Điều 5 Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
355.	c) Thuê, cho thuê, mua, bán, mở hộ thẻ <u>ngân hàng</u> (trừ trường hợp thẻ trả trước vô danh) với số lượng từ 01 thẻ đến dưới 10 thẻ;	khoản 5 Điều 8 Nghị định 52/2024/NĐ-CP về TTKDTM
356.	d) Lập hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ không đúng theo quy định pháp luật.	Điều 12 Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
357.	6. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Thuê, cho thuê, mua, bán, mở hộ thẻ <u>ngân hàng</u> (trừ trường hợp thẻ trả trước vô danh) với số lượng từ 10 thẻ trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;	Khoản 5 Điều 8 Nghị định 52/2024/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt
358.	b) Phát hành thẻ, thanh toán thẻ không đúng quy định của pháp luật;	Điều 9, 10 Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
359.	c) <u>Không từ chối hoặc không có biện pháp từ chối thanh toán thẻ trong các trường hợp phải từ chối thanh toán thẻ theo quy định của pháp luật;</u>	Điều 25 Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
360.	<u>d) Vi phạm quy định về đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong sử dụng thẻ.</u>	Điều 17 Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
361.	7. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện việc sử dụng thẻ trả trước vô danh <u>để thực hiện giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử hoặc rút tiền mặt</u> ;	Khoản 3 Điều 16 Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
362.	b) Chuyển mạch thẻ, bù trừ giao dịch thẻ, quyết toán giao dịch thẻ không đúng theo quy định pháp luật về hoạt động thẻ ngân hàng;	Điều 22, 24 Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
363.	c) Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện các hành vi: <u>sử dụng, lợi dụng thẻ ngân hàng để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác</u> ; giao dịch thanh toán không tại đơn vị chấp nhận thẻ (không phát sinh việc mua bán, cung ứng hàng hóa và cung ứng dịch vụ);	Khoản 8 Điều 8 Nghị định 52/2024/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt
364.	d) Lấy cắp, thông đồng để lấy cắp, <u>mua, bán</u> thông tin thẻ <u>ngân hàng</u> mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.	khoản 5 Điều 8 Nghị định 52/2024/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt
365.	Điều 33. Vi phạm quy định về hoạt động đại lý thanh toán	
366.	1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Cung cấp không trung thực thông tin có liên quan đến việc cung ứng hoặc sử dụng hoạt động đại lý thanh toán;	
367.	b) Tiếp nhận, xử lý tra soát, khiếu nại của khách hàng không đúng quy định của pháp luật;	Điểm h khoản 2 Điều 10 Thông tư 07/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động đại lý thanh toán
368.	c) Thu các loại phí ngoài biểu phí do bên giao đại lý quy định và công bố;	Khoản 5 Điều 7 Thông tư 07/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động đại lý thanh toán
369.	d) Không mở, duy trì tài khoản thanh toán tại bên giao đại lý để thực hiện các nghiệp vụ được giao đại lý trong phạm vi số dư do bên giao đại lý và bên đại lý thỏa thuận; không tách biệt tài	Khoản 4 Điều 7 Thông tư 07/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động đại lý

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	khoản thanh toán chỉ sử dụng cho hoạt động đại lý thanh toán theo quy định của pháp luật;	thanh toán
370.	đ) Không công bố công khai danh sách các bên đại lý thanh toán đã ký kết hợp đồng trên trang thông tin điện tử và ứng dụng của bên giao đại lý.	Điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư 07/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động đại lý thanh toán
371.	2. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện các nghiệp vụ đại lý thanh toán không được bên giao đại lý ký kết trong hợp đồng đại lý thanh toán giữa bên giao đại lý và bên đại lý thanh toán.	Điểm a khoản 2 Điều 10 Thông tư 07/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động đại lý thanh toán
372.	3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Thực hiện hoạt động giao đại lý, làm đại lý thanh toán không phù hợp với nội dung ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép thành lập hoặc Quyết định quy định về tổ chức và hoạt động của cấp có thẩm quyền quyết định và văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép, <u>quyết định (nếu có) của bên giao đại lý, bên đại lý là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;</u>	khoản 1 Điều 6 Thông tư 07/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động đại lý thanh toán
373.	b) Bên giao đại lý vi phạm quy định về số lượng điểm đại lý thanh toán, hạn mức giao dịch <u>đối với đại lý thanh toán là tổ chức không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;</u>	Khoản 7 Điều 7, Khoản 1 Điều 5 Thông tư 07/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động đại lý thanh toán
374.	c) Bên đại lý thanh toán thực hiện giao đại lý lại cho bên thứ ba;	Khoản 3 Điều 7 Thông tư 07/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động đại lý thanh toán
375.	d) Thực hiện hoạt động đại lý thanh toán khi <u>không có hợp đồng đại lý thanh toán hoặc hợp đồng đại lý thanh toán không đủ các nội dung theo quy định của pháp luật.</u>	Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 07/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động đại lý thanh toán
376.	Điều 34. Vi phạm quy định về công cụ chuyển nhượng	
377.	1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi ký vào công cụ chuyển nhượng không đúng thẩm quyền.	Khoản 3 Điều 5 Luật Các Công cụ chuyển nhượng
378.	2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Thực hiện không đúng quy định về nghĩa vụ của người chấp nhận quy định tại Điều 22 -Luật	Điều 22 Luật Các Công cụ chuyển nhượng

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	Các công cụ chuyển nhượng;	
379.	b) Nhờ thu qua người thu hộ không đúng quy định tại Luật Các công cụ chuyển nhượng.	Khoản 1, 2 và 3 Điều 39 Luật Các công cụ chuyển nhượng
380.	3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Chuyển nhượng công cụ chuyển nhượng khi đã biết công cụ chuyển nhượng này quá hạn thanh toán hoặc đã bị từ chối chấp nhận, bị từ chối thanh toán hoặc đã được thông báo bị mất quy định tại Luật Các công cụ chuyển nhượng;	khoản 4 Điều 15 Luật Các công cụ chuyển nhượng
381.	b) Ký phát séc khi không đủ khả năng thanh toán.	Khoản 5 Điều 15 Luật Các CCCN
382.	4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Giả mạo chữ ký trên công cụ chuyển nhượng;	Khoản 3 Điều 5 Luật Các Công cụ chuyển nhượng
383.	b) Không thực hiện đúng quy định về in, giao nhận và quản lý séc trắng quy định tại Luật Các công cụ chuyển nhượng.	các khoản 2, 3 Điều 64 Luật Các Công cụ chuyển nhượng
384.	<u>Điều 35. Vi phạm quy định về quản lý tiền tệ và kho quỹ, cung ứng dịch vụ ngân quỹ</u>	
385.	1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không niêm yết công khai tại nơi giao dịch mẫu tiêu biểu và quy định thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông của Ngân hàng Nhà nước;	Khoản 2 Điều 12 Thông tư 25/2013/TT-NHNN quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông
386.	b) Đối tượng được cấp làm mất tiền mẫu; không thực hiện cấp cho các đối tượng được cấp tiền mẫu; không thu hồi tiền mẫu khi có thông báo đình chỉ lưu hành hoặc khi có yêu cầu;	Khoản 2 Điều 7, Điều 8 Quyết định 40/2012/QĐ-TTg về quản lý tiền mẫu, tiền lưu niệm
387.	c) Không mở, không ghi chép đầy đủ, <u>chính xác</u> các loại sổ sách liên quan đến hoạt động an toàn kho quỹ theo quy định của pháp luật.	Điểm b khoản 1 Điều 19, khoản 1 Điều 20, Điều 58, khoản 2 Điều 60, khoản 1 Điều 65 Thông tư 01/2014/TT-NHNN quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá
388.	2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:	Điều 7 Thông tư 17/2014/TT-NHNN quy định về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý.

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	<u>a) Đóng gói, niêm phong kim khí quý, đá quý không đúng quy định của pháp luật;</u>	
389.	<u>b) Thực hiện quy trình thu, chi, giao, nhận tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá không đúng quy định của pháp luật;</u>	Điều 7, 10, 11, 13 Thông tư 01/2014/TT-NHNN quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá Chương III Thông tư 17/2014/TT-NHNN quy định về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý.
390.	<u>c) Ủy quyền của các thành viên tham gia quản lý tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá và kho tiền không đúng quy định của pháp luật;</u>	Điều 26 Thông tư 01/2014/TT-NHNN quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá
391.	<u>d) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về định kỳ kiểm kê và phương pháp kiểm kê;</u>	Điều 59, 60 Thông tư 01/2014/TT-NHNN quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá
392.	<u>đ) Không thực hiện bàn giao tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá khi thay đổi một trong ba thành viên giữ chìa khoá cửa kho tiền theo quy định của pháp luật;</u>	Điều 61 Thông tư 01/2014/TT-NHNN quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá
393.	<u>e) Thực hiện tuyển chọn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông không đúng quy định của pháp luật.</u>	Điều 5 Thông tư 25/2013/TT-NHNN quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.
394.	3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không ban hành, niêm yết nội quy vào, ra kho tiền, quầy giao dịch tiền mặt; không ban hành quy trình giao dịch tiền mặt nội bộ và giao dịch tiền mặt đối với khách hàng;	Mục 4, khoản 2 Điều 10, khoản 3 Điều 11 Thông tư 01/2014/TT-NHNN quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá
395.	b) Không có phương án canh gác, bảo vệ kho tiền <u>theo quy định của pháp luật;</u>	Điều 45 Thông tư 01/2014/TT-NHNN quy định về giao nhận, bảo quản, vận

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
		chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá
396.	c) Không thực hiện việc tuyển chọn, phân loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông;	Điều 5, khoản 1 Điều 13 Thông tư 25/2013/TT-NHNN quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.
397.	d) Từ chối đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông cho khách hàng không đúng quy định của pháp luật;	Điều 6 Thông tư 25/2013/TT-NHNN quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.
398.	<u>đ) Thực hiện bảo quản tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá tại quầy giao dịch và trong kho tiền không đúng quy định của pháp luật;</u>	Điều 15, 44 Thông tư 01/2014/TT-NHNN quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá
399.	<u>e) Không thành lập hoặc thành lập Hội đồng kiểm kê, Hội đồng kiểm đếm phân loại tiền không đúng quy định của pháp luật.</u>	Điều 62 Thông tư 01/2014/TT-NHNN quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá
400.	4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không lắp đặt hệ thống thiết bị an toàn kho tiền theo quy định của pháp luật;	Điều 7 Thông tư 23/2023/TT-NHNN quy định tiêu chuẩn kỹ thuật kho tiền và xe chở tiền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
401.	<u>b) Thực hiện vào, ra kho tiền không đúng quy định pháp luật;</u>	Mục 4 Thông tư 01/2014/TT-NHNN quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá
402.	<u>c) Cung ứng dịch vụ ngân quỹ không có hợp đồng theo quy định của pháp luật.</u>	Điều 5 Thông tư 60/2024/TT-NHNN quy định về dịch vụ ngân quỹ cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
403.	5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm	Mục 3 Thông tư 01/2014/TT-NHNN

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	sau đây: a) Sử dụng và bảo quản chìa khóa cửa kho tiền, gian kho, két sắt, chìa khóa thùng đựng tiền trên <u>xe chở tiền</u> không theo quy định của pháp luật;	quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá
404.	b) Vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá không sử dụng <u>xe chở tiền</u> nhưng không có văn bản quy định về quy trình vận chuyển, bảo vệ, các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản của cấp có thẩm quyền;	Khoản 3 Điều 50 Thông tư 01/2014/TT-NHNN quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá
405.	c) Không quy định bằng văn bản điều kiện, quy trình nhận, giao trả tài sản cho khách hàng, trách nhiệm của các bộ phận có liên quan trong việc đảm bảo an toàn tài sản khi làm dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn và các dịch vụ ngân quỹ khác;	Điều 16 Thông tư 01/2014/TT-NHNN quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá
406.	6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Sử dụng kho tiền không đúng kết cấu và tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật;	Điều 5 Thông tư 23/2023/TT-NHNN quy định tiêu chuẩn kỹ thuật kho tiền và xe chở tiền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
407.	b) Sử dụng cửa kho tiền không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật.	Điều 6 Thông tư 23/2023/TT-NHNN quy định tiêu chuẩn kỹ thuật kho tiền và xe chở tiền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
408.	<u>c) Thực hiện cung ứng dịch vụ ngân quỹ mà không đáp ứng nguyên tắc cung ứng dịch vụ ngân quỹ.</u>	Điều 4 Thông tư 60/2024/TT-NHNN quy định về dịch vụ ngân quỹ cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
409.	Điều 36. Vi phạm quy định về bảo vệ tiền Việt Nam	
410.	1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện tiền giả loại mới;	Điều 5 Thông tư số 58/2024/TT-NHNN hướng dẫn về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng.
411.	b) Không thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện có dấu hiệu tàng trữ, lưu hành, vận chuyển tiền giả;	Khoản 4 Điều 4 Nghị định 87/2023/NĐ-CP quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam.

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
		Điều 5 Thông tư số 58/2024/TT-NHNN hướng dẫn về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng.
412.	c) Bố trí người làm công tác thu giữ tiền giả, tạm thu giữ tiền nghi giả chưa qua tập huấn về kỹ năng nhận biết tiền thật, tiền giả hoặc chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tiền <u>theo quy định của pháp luật</u> ;	Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 58/2024/TT-NHNN hướng dẫn về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng.
413.	d) Không giao nộp tiền giả theo quy định của pháp luật.	Khoản 3 Điều 8 Nghị định 87/2023/NĐ-CP quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam. Điều 9 Thông tư số 58/2024/TT-NHNN hướng dẫn về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng.
414.	2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Phát hiện tiền giả nhưng không thu giữ;	Khoản 1 Điều 4 Nghị định 87/2023/NĐ-CP quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam.
415.	b) Phát hiện tiền nghi giả nhưng không tạm giữ;	Khoản 1 Điều 4 Nghị định 87/2023/NĐ-CP quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam.
416.	c) Không lập biên bản hoặc thu giữ tiền giả, không đóng dấu, bấm lỗ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về xử lý tiền giả, tiền nghi giả khi thu giữ tiền giả hoặc tạm giữ tiền nghi giả.	Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư số 58/2024/TT-NHNN hướng dẫn về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng.
417.	3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật.	Khoản 2 Điều 23 Luật Ngân hàng Nhà nước khoản 1 Điều 14 Nghị định 87/2023/ND-CP quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam
418.	4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sao chụp hình ảnh tiền Việt Nam không đúng quy định của pháp luật.	khoản 4 Điều 20 Nghị định 87/2023/ND-CP quy định về phòng,

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
		chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam
419.	Mục 9 VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ MUA, ĐẦU TƯ VÀO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI	
420.	Điều 37. Vi phạm quy định về mua, đầu tư vào tài sản cố định	
421.	1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về <u>tỷ lệ giá trị còn lại của tài sản cố định so với vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ghi trên sổ sách kế toán đối với ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân; tỷ lệ giá trị còn lại của tài sản cố định so với vốn được cấp và quỹ dự trữ bổ sung vốn được cấp ghi trên sổ sách kế toán</u> đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài.	khoản 3 Điều 144 Luật Các TCTD
422.	Điều 38. Vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản	
423.	1. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh bất động sản, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 <u>Điều 139</u> Luật Các tổ chức tín dụng.	Điều 139 Luật Các Tổ chức tín dụng
424.	Điều 39. Vi phạm quy định về hoạt động tư vấn	
425.	1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi tư vấn không có hợp đồng hoặc hợp đồng tư vấn không đủ các nội dung theo quy định của pháp luật.	Điều 10 Thông tư 38/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động tư vấn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
426.	2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi tư vấn ngoài phạm vi tư vấn theo quy định của pháp luật.	Điều 4 Thông tư 38/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động tư vấn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
427.	Mục 10. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI	
428.	Điều 40. Vi phạm quy định về duy trì dự trữ bắt buộc, mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc	

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
429.	1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau: a) Không duy trì đủ dự trữ bắt buộc theo quy định của pháp luật;	Thông tư 30/2019/TT-NHNN quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Khoản 1 Điều 109, khoản 1 Điều 117 Luật Các TCTD
430.	b) Không tuân thủ quy định mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc.	Thông tư 16/2019/TT-NHNN quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
431.	2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì đủ dự trữ bắt buộc theo quy định của pháp luật trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần.	Thông tư 30/2019/TT-NHNN quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Luật Các TCTD
432.	Điều 41. Vi phạm quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn	
433.	1. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 220.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định của pháp luật về một trong các tỷ lệ bảo đảm an toàn sau: a) Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn;	Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Điều 7 Thông tư 32/2015/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân
434.	b) Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi;	Mục 8 Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
435.	c) Tỷ lệ mua, <u>nắm giữ</u> , đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh;	Mục 6 Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
		nhánh ngân hàng nước ngoài
436.	<u>d) Tỷ lệ tổng mức nhận tiền gửi so với vốn chủ sở hữu.</u>	Điều 7a Thông tư 32/2015/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân
437.	2. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định của pháp luật về tỷ lệ khả năng chi trả.	Mục 4 Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Điều 6 Thông tư 32/2015/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân
438.	3. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 350.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật.	Mục 2 Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Điều 5 Thông tư 32/2015/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân
439.	Điều 42. Vi phạm quy định về phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro	
440.	1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Thực hiện phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng không đúng quy định của pháp luật;	Thông tư 31/2024/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có trong hoạt động của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
441.	b) Trích lập dự phòng rủi ro không đúng quy định của pháp luật;	Mục I Chương II Nghị định 86/2024/NĐ-CP quy định về mức trích,

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
		phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và trường hợp tổ chức tín dụng phân bổ lãi phải thu phải thoái.
442.	c) Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro không đúng quy định của pháp luật;	Mục II Chương II Nghị định 86/2024/NĐ-CP quy định về mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và trường hợp tổ chức tín dụng phân bổ lãi phải thu phải thoái.
443.	d) Không có biện pháp thu hồi nợ đầy đủ, triệt để đối với khoản nợ đã được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, <u>trừ trường hợp khoản nợ sau khi xử lý rủi ro được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bán cho tổ chức, cá nhân, thu được đầy đủ tiền bán nợ theo Hợp đồng mua, bán nợ.</u>	Khoản 4 Điều 11 Nghị định 86/2024/NĐ-CP quy định về mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và trường hợp tổ chức tín dụng phân bổ lãi phải thu phải thoái.
444.	Điều 43. Vi phạm quy định về trích lập và sử dụng các quỹ	
445.	1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi trích lập hoặc sử dụng các quỹ không đúng quy định của pháp luật.	Khoản 2 Điều 148 Luật Các TCTD 2024
446.	<u>Mục 11. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM TIỀN GỬI VÀ QUỸ BẢO ĐẢM AN TOÀN HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN</u>	
447.	Điều 44. Vi phạm quy định về bảo hiểm tiền gửi	
448.	1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không niêm yết công khai bản sao chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi tại tất cả các	Điều 5 Thông tư 24/2014/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về hoạt

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	điểm giao dịch có nhận tiền gửi;	động bảo hiểm tiền gửi.
449.	b) Nộp phí bảo hiểm tiền gửi không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật;	Điều 6, 7 Thông tư 24/2014/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi.
450.	c) Vi phạm thời hạn nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Bảo hiểm tiền gửi.	Khoản 1 Điều 14 Luật Bảo hiểm tiền gửi
451.	2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không nộp phí bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật.	Khoản 1 Điều 10 Luật Bảo hiểm tiền gửi
452.	3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi không đúng thời hạn quy định tại Điều 23 Luật Bảo hiểm tiền gửi.	Điều 23 Luật Bảo hiểm tiền gửi
453.	4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Nhận bảo hiểm đối với tiền gửi không được bảo hiểm quy định tại Điều 19 Luật Bảo hiểm tiền gửi;	Điều 19 Luật Bảo hiểm tiền gửi
454.	b) Gian lận, giả mạo hồ sơ, tài liệu, giấy tờ về bảo hiểm tiền gửi mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.	Khoản 3 Điều 10 Luật Bảo hiểm tiền gửi
455.	5. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không chi trả hoặc chi trả không đầy đủ tiền bảo hiểm;	Khoản 2 Điều 10 Luật Bảo hiểm tiền gửi
456.	b) Cản trở, gây khó khăn, làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, người được bảo hiểm tiền gửi và cơ quan, tổ chức có liên quan đến bảo hiểm tiền gửi;	Khoản 4 Điều 10 Luật Bảo hiểm tiền gửi
457.	c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi.	Khoản 5 Điều 10 Luật Bảo hiểm tiền gửi
458.	<u>Điều 45. Vi phạm quy định về quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân</u>	
459.	<u>1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:</u> <u>a) Không tham gia quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân;</u>	Khoản 1 Điều 10 Luật Các TCTD
460.	<u>b) Không trích nộp phí tham gia quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân hoặc trích nộp phí không đúng quy định pháp luật.</u>	Điều 4 Thông tư số 03/2014/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
		Việt Nam quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
461.	<u>2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng không đúng mục đích khoản vay hỗ trợ từ quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.</u>	Khoản 3 Điều 14 Thông tư số 03/2014/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
462.	Mục 12. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN; PHÒNG, CHỐNG TÀI TRỢ KHỦNG BỐ; PHÒNG, CHỐNG TÀI TRỢ PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT	
463.	Điều 46. Vi phạm quy định về nhận biết khách hàng	
464.	1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Hành vi không nhận biết khách hàng; không cập nhật; không xác minh thông tin nhận biết khách hàng hoặc nhận biết khách hàng; cập nhật; xác minh thông tin nhận biết khách hàng không đúng quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;	Điều 9, 10, 11, 12, 13, 14, 65 Luật Phòng chống rửa tiền Điều 34 Luật Phòng, chống khủng bố
465.	b) Hành vi không cập nhật danh sách đen.	- Khoản 3 Điều 11 Nghị định 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 (được sửa đổi tại khoản 12 Điều 1 Điều 1 Nghị định 93/2024/NĐ-CP). - Khoản 2b Điều 22 Nghị định 81/2019/NĐ-CP.
466.	Điều 47. Vi phạm quy định về quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt	
467.	1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) <u>Không áp dụng hoặc áp dụng không đúng quy định nội bộ</u> trong việc thực hiện kiểm soát,	Khoản 3 Điều 24 Luật PCRT

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;	
468.	b) <u>Không áp dụng quy định nội bộ</u> về phân công hoặc không đăng ký phân công cán bộ, bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;	Khoản 3 Điều 24 Luật PCRT Khoản 9, 10 Điều 5 Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền
469.	c) <u>Không áp dụng hoặc áp dụng không đúng quy định nội bộ</u> về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt không đúng quy định của pháp luật.	Khoản 3 Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền
470.	2. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi không ban hành quy định nội bộ hoặc ban hành quy định nội bộ không đúng quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.	Điều 24, 65 Luật Phòng chống rửa tiền Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 5 Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền Điều 34 Luật Phòng, chống khủng bố
471.	Điều 48. Vi phạm quy định về phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro	
472.	1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi <u>không xây dựng quy trình quản lý rủi ro</u> , không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro hoặc <u>xây dựng quy trình quản lý rủi ro</u> , phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro không đúng quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.	Điều 16 Luật PCRT
473.	Điều 49. Vi phạm quy định <u>liên quan đến</u> khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị	
474.	Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện các quy định liên quan đến khách hàng là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị theo quy định tại	Điều 17 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	Luật Phòng, chống rửa tiền.	
475.	Điều 50. Vi phạm quy định về quan hệ ngân hàng đại lý, <u>sản phẩm, dịch vụ mới, sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới, giám sát giao dịch đặc biệt</u>	
476.	1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) <u>Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định liên quan đến ngân hàng đại lý khi thiết lập quan hệ với ngân hàng đối tác để cung cấp dịch vụ ngân hàng, thanh toán và các dịch vụ khác cho ngân hàng đối tác theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền.</u>	Điều 18 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022
477.	<u>b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định liên quan đến trách nhiệm của đối tượng báo cáo khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ mới, sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền.</u>	Khoản 2 Điều 19 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022
478.	2. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi không giám sát <u>một số giao dịch đặc biệt</u> theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền.	Điều 20 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022
479.	Điều 51. Vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi nghi ngờ liên quan đến tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt	
480.	1. Phạt tiền 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Vi phạm quy định về thời hạn hoặc yêu cầu về tính đầy đủ, chính xác về thông tin báo cáo từ lần thứ ba trở lên trong năm tài chính đối với báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;	Điều 10 Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền
481.	<u>b) Gửi báo cáo không đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật đối với báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.</u>	Điều 6, 7, 9 Thông tư 09/2023/TT-NHNN và các Phụ lục mẫu biểu báo cáo kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-NHNN
482.	2. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm	Khoản 1 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	sau đây: a) Không báo cáo giao dịch có giá trị lớn <u>phải báo cáo</u> ;	tiền Điều 6 Thông tư số 09/2023/TT-NHNN
483.	b) Không báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;	Điều 26 Luật Phòng, chống rửa tiền Điều 7 Thông tư số 09/2023/TT-NHNN
484.	c) Không báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử;	Điều 9 Thông tư số 09/2023/TT-NHNN
485.	d) Không báo cáo khi có nghi ngờ khách hàng hoặc giao dịch của khách hàng liên quan đến tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc khách hàng nằm trong danh sách đen, danh sách bị chỉ định theo quy định của pháp luật phòng, chống khủng bố, pháp luật về phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.	Điều 34 Luật Phòng, chống khủng bố (đã được sửa đổi, bổ sung)
486.	Điều 52. Vi phạm quy định về lưu trữ, cung cấp và bảo mật thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo	
487.	1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không cung cấp kịp thời thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.	Điều 39 Luật PCRT
488.	<u>b) Không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo; lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.</u>	Điều 38, 64, 65 Luật Phòng, chống rửa tiền
489.	<u>c) Không tuân thủ quy định về bảo mật thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.</u>	Điều 40 Luật PCRT
490.	Điều 53. Vi phạm quy định về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản	
491.	1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:	Khoản 2 Điều 44 Luật PCRT

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	a) Không báo cáo việc trì hoãn giao dịch theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố;	
492.	b) Không báo cáo ngay khi thực hiện việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa tiền, tài sản liên quan đến tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật.	- Điều 8, 11 Nghị định 122/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi tại Nghị định 93/2024/NĐ-CP). - Khoản 2a Điều 22 Nghị định 81/2019/NĐ-CP.
493.	2. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 350.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch theo quy định tại pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố;	Điều 44 Luật PCRT - Điều 8 Nghị định 122/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi tại Nghị định 93/2024/NĐ-CP).
494.	b) Không phong tỏa tài khoản, không áp dụng biện pháp niêm phong, phong tỏa hoặc tạm giữ tài sản khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền;	Điều 45 Luật PCRT
495.	c) Không thực hiện tạm ngừng lưu thông, phong tỏa tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật.	- Điều 11 Nghị định số 122/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) - Khoản 2a Điều 22 Nghị định 81/2019/NĐ-CP.
496.	Điều 54. Vi phạm quy định về đánh giá rủi ro	
497.	1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không thực hiện đánh giá, không cập nhật kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật;	Khoản 1 Điều 15 Luật PCRT 2022 Điều 3 Thông tư 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật PCRT.
498.	b) Không báo cáo kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro hoặc phổ biến kết quả đánh giá hoặc cập nhật rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật.	Khoản 2 Điều 15 Luật PCRT 2022
499.	Điều 55. Vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng,	

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	chống tài trợ khủng bố	
500.	1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố.	Khoản 6 Điều 8 Luật PCRT
501.	2. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả;	Khoản 2 Điều 8 Luật PCRT
502.	b) Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng tại một địa điểm khác.	Khoản 4 Điều 8 Luật PCRT
503.	3. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Tổ chức, <u>tham gia</u> hoặc tạo điều kiện, <u>trợ giúp</u> thực hiện hành vi rửa tiền mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;	Khoản 1 Điều 8 Luật PCRT
504.	b) Thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng <u>vỏ bọc</u> ;	Khoản 3 Điều 8 Luật PCRT
505.	c) Không tố giác hành vi tài trợ khủng bố mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;	Khoản 7 Điều 8 Luật PCRT
506.	d) Lợi dụng việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến tài trợ khủng bố để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;	Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 122/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung)
507.	đ) Trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp tiền, tài sản, nguồn tài chính, nguồn lực kinh tế, dịch vụ tài chính hoặc dịch vụ khác cho tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.	Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 122/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung)
508.	Mục 13. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO	
509.	Điều 56. Vi phạm quy định về chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin	
510.	1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Vi phạm quy định về thời hạn, yêu cầu đầy đủ về nội dung <u>từ lần thứ ba trở lên trong tháng của các báo cáo thống kê có định kỳ hàng ngày</u> ;	Điều 10, 11 thông tư 35/2015/TT-NHNN quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
511.	b) Gửi thông tin, số liệu báo cáo không chính xác từ lần thứ hai trở lên trong tháng của báo cáo	

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	thống kê có định kỳ hàng ngày, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 5 Điều này;	
512.	c) Gửi thiếu biểu báo cáo thống kê có định kỳ hàng ngày từ lần thứ hai trở lên trong tháng.	
513.	2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Vi phạm quy định về thời hạn, yêu cầu đầy đủ về nội dung từ lần thứ năm trở lên trong tháng của báo cáo thống kê có định kỳ ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;	
514.	b) Vi phạm quy định về thời hạn, yêu cầu đầy đủ về nội dung từ lần thứ ba trở lên trong năm tài chính của báo cáo thống kê có định kỳ dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều này;	
515.	c) Không lưu giữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Nghị định này;	
516.	d) Gửi thông tin, số liệu báo cáo không chính xác từ lần thứ hai trở lên trong năm tài chính của báo cáo thống kê có định kỳ dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, điểm b khoản 5 Điều này;	Điều 10, 11 thông tư 35/2015/TT-NHNN quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
517.	đ) Gửi thiếu biểu báo cáo thống kê có định kỳ dưới 01 tháng trong năm tài chính, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.	
518.	3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi gửi thiếu báo cáo hoặc báo cáo không đủ nội dung theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 53 Nghị định này.	
519.	4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không công bố nội dung thay đổi quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 37 Luật Các tổ chức tín dụng hoặc công bố nội dung không đúng quy định tại Điều 37 Luật Các tổ chức tín dụng;	Điều 37 Luật Các TCTD 2024
520.	b) Không công bố thông tin về khai trương hoạt động hoặc công bố thông tin về khai trương hoạt động không đúng quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng;	Điều 25, 26 Luật Các TCTD 2024

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
521.	c) Vi phạm quy định về thời hạn, yêu cầu đầy đủ về nội dung từ lần thứ hai trở lên trong năm tài chính của báo cáo thống kê có định kỳ từ 01 tháng trở lên;	Điều 10, 11 thông tư 35/2015/TT-NHNN quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
522.	d) Gửi thông tin, số liệu báo cáo không chính xác từ 02 lần trở lên trong năm tài chính của báo cáo thống kê có định kỳ từ 01 tháng trở lên, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 5, điểm d khoản 6 Điều này.	
523.	đ) Gửi thiếu biểu báo cáo thống kê có định kỳ từ 01 tháng trở lên trong năm tài chính;	
524.	e) Không niêm yết thông tin về ngừng giao dịch hoặc niêm yết thông tin về ngừng giao dịch không đúng quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng;	Khoản 5 Điều 10 Luật Các TCTD 2024
525.	g) Không báo cáo về việc cung cấp dịch vụ trực tuyến cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật.	
526.	5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Báo cáo không trung thực, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 4, điểm a khoản 5 Điều 31 Nghị định này;	
527.	b) Cung cấp những thông tin có liên quan đến hoạt động của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không đúng quy định của pháp luật;	Nghị định 117/2018NĐ-CP của Chính phủ quy định về giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng
528.	c) Không cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu hoặc cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu không đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật;	Nghị định 117/2018NĐ-CP của Chính phủ quy định về giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng
529.	d) Làm lộ, sử dụng thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không đúng mục đích theo quy định của pháp luật.	Nghị định 117/2018NĐ-CP của Chính phủ quy định về giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng
530.	6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Gửi báo cáo về các chỉ tiêu thông tin tín dụng không đúng thời hạn cho Ngân hàng Nhà	Điều 10 Thông tư 15/2023/TT-NHNN quy định về hoạt động thông tin tín dụng của NHNN

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	nước;	
531.	b) Báo cáo các chỉ tiêu thông tin tín dụng không chính xác, không kịp thời, không đầy đủ hoặc không đúng yêu cầu kỹ thuật cho Ngân hàng Nhà nước;	Khoản 3 Điều 5 Thông tư 15/2023/TT-NHNN quy định về hoạt động thông tin tín dụng của NHNN
532.	c) Không báo cáo thông tin tín dụng cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước;	Điều 9 Thông tư 15/2023/TT-NHNN quy định về hoạt động thông tin tín dụng của NHNN
533.	d) Không báo cáo thống kê các giao dịch chuyển tiền thanh toán quốc tế ra, vào theo quy định của pháp luật;	
534.	đ) Không thực hiện báo cáo sự cố an toàn thông tin theo quy định của pháp luật về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng.	Điều 54 Thông tư 09/2020/TT-NHNN về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng
535.	7. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không báo cáo ngay cấp có thẩm quyền về nguy cơ mất khả năng chi trả;	Khoản 2 Điều 145 Luật Các TCTD 2024
536.	b) Không thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;	Điều 13 Luật Các TCTD 2024 Nghị định 117/2018/NĐ-CP quy định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
537.	c) Không niêm yết, lưu giữ, cung cấp, công bố công khai thông tin hoặc niêm yết, lưu giữ, cung cấp, công bố công khai thông tin không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này;	Điều 49 Luật Các TCTD 2024 Điều 7 Thông tư 62/2024/TT-NHNN về tổ chức lại
538.	d) Gửi số liệu báo cáo không chính xác của biểu báo cáo thống kê về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tỷ lệ an toàn vốn.	Điều 13 Thông tư 31/2024/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có trong hoạt động của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
		Điều 15 Nghị định 86/2024/NĐ-CP mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và trường hợp tổ chức tín dụng phân bổ lãi phải thu phải thoái.
539.	Mục 14. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẢN TRỞ VIỆC THANH TRA, <u>KIỂM TRA</u>, KHÔNG THỰC HIỆN YÊU CẦU CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN	
540.	Điều 57. Vi phạm quy định về cản trở việc thanh tra, <u>kiểm tra</u> không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền	
541.	1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi cản trở, gây khó khăn việc thanh tra, kiểm tra của người có thẩm quyền.	Khoản 8 Điều 8 Luật Thanh tra 2022
542.	2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi trốn tránh việc thanh tra, kiểm tra của người có thẩm quyền.	Luật Thanh tra 2022
543.	3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không cung cấp đủ tài liệu, chứng từ, số liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra, kiểm tra.	Khoản 7 Điều 8 Luật Thanh tra 2022
544.	4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu hoặc không báo cáo, giải trình theo yêu cầu của Đoàn thanh tra, kiểm tra hoặc người có thẩm quyền.	
545.	b) Tự ý tháo bỏ, di chuyển hoặc có hành vi khác làm thay đổi hiện trạng niêm phong gồm: Kho, quỹ, két bạc, sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ cấp tín dụng hoặc các tang vật đang bị niêm phong, tạm giữ;	
546.	c) Không phong tỏa tài khoản, không hủy bỏ phong tỏa tài khoản theo yêu cầu của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.	Điều 90 Luật Thanh tra

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
547.	5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Cung cấp thông tin, tài liệu thiếu trung thực;	Khoản 7 Điều 8 Luật Thanh tra
548.	b) Can thiệp trái pháp luật vào việc xử lý của cấp có thẩm quyền và Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng;	Khoản 6 Điều 8 Luật Thanh tra
549.	c) Che giấu, sửa chữa chứng từ, sổ sách hoặc thay đổi tang vật trong khi đang bị thanh tra, kiểm tra.	
550.	6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Chuyển vốn, tài sản ra nước ngoài sau khi đã bị phong tỏa;	Điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 27/2018/TT-NHNN quy định các trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài
551.	b) Không thực hiện gửi vốn, tài sản vào Ngân hàng Nhà nước hoặc tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước yêu cầu sau khi đã bị phong tỏa;	Điểm c khoản 1 Điều 3 Thông tư 27/2018/TT-NHNN quy định các trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài
552.	c) Không thực hiện phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.	Điều 157 Luật Các TCTD 2024
553.	<u>d) Không thực hiện trích chuyển tài khoản theo yêu cầu của người có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật, trừ trường hợp hành vi vi phạm được quy định tại nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.</u>	khoản 3 Điều 10 Luật Các TCTD 2024
554.	Điều 58. Vi phạm quy định về nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, kiểm tra, giám sát ngân hàng	
555.	1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, điểm a khoản 4 Điều 57 Nghị định này;	Khoản 1 Điều 57 Luật Ngân hàng Nhà nước
556.	b) Không thực hiện khuyến nghị, cảnh báo rủi ro và an toàn hoạt động của Ngân hàng Nhà	Khoản 3 Điều 57 Luật Ngân hàng Nhà

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	nước;	nước
557.	c) Không báo cáo, giải trình đối với khuyến nghị, cảnh báo rủi ro và an toàn hoạt động của Ngân hàng Nhà nước;	Khoản 2 Điều 57 Luật Ngân hàng Nhà nước
558.	2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, <u>kiểm tra</u> .	Khoản 2 Điều 58 Luật Ngân hàng Nhà nước Khoản 2 Điều 19 Thông tư 17/2023/TT-NHNN quy định về kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng
559.	Mục 15. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ MUA, BÁN VÀ XỬ LÝ NỢ	
560.	Điều 59. Vi phạm quy định về mua, bán nợ của tổ chức tín dụng	
561.	1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: a) Không thành lập Hội đồng mua, bán nợ khi thực hiện mua, bán nợ;	Điều 11 Thông tư số 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
562.	<u>b) Sử dụng phương thức mua, bán nợ không đúng quy định của pháp luật;</u>	Điều 10 Thông tư số 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
563.	2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: a) Bán khoản nợ không đủ điều kiện hoặc không được phép được mua, bán theo quy định của pháp luật;	Điều 4 Thông tư số 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
564.	b) Bên bán nợ mua lại các khoản nợ đã bán, trừ trường hợp được pháp luật cho phép;	Khoản 6 Điều 5 Thông tư số 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Khoản 6 Điều 174, điểm 1 khoản 1 Điều

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
		185 Luật Các TCTD
565.	Điều 60. Vi phạm quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam	
566.	1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Quản lý khoản nợ xấu đã mua và kiểm tra, giám sát tài sản bảo đảm có liên quan đến khoản nợ xấu không đúng quy định của pháp luật;	Điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
567.	b) Ủy quyền cho tổ chức tín dụng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động được ủy quyền không đúng quy định của pháp luật;	Điều 40 Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
568.	c) Thực hiện các biện pháp cơ cấu lại nợ, hỗ trợ tài chính cho khách hàng vay không đúng quy định của pháp luật;	Mục 1 Chương III Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
569.	d) Góp vốn, mua cổ phần không đúng quy định của pháp luật;	Điều 36 Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
570.	đ) Trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ xấu đã mua theo giá trị thị trường không đúng quy định của pháp luật.	Chương V Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
571.	2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Mua, bán nợ xấu không đúng quy định của pháp luật;	Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
		Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
572.	b) Xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu đã mua không đúng quy định của pháp luật.	Điều 18 Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam Điều 38 Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
573.	3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thực hiện các hoạt động được Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam ủy quyền sau khi bán nợ không đúng quy định của pháp luật.	Khoản 2 Điều 41 Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
574.	Mục 16. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG	
575.	Điều 61. Vi phạm quy định về an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng	
576.	1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không đánh giá rủi ro công nghệ thông tin, rủi ro hoạt động trước khi sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin của bên thứ ba theo đúng quy định của pháp luật;	Điều 33 Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng
577.	<u>b) Không thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin hoặc kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin không đúng quy định của pháp luật đối với hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ trực tuyến cho khách hàng trước khi đưa vào vận hành chính thức;</u>	Khoản 2 Điều 42 Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng
578.	<u>c) Không thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin định kỳ hàng năm theo quy định của pháp luật.</u>	Khoản 3 Điều 42 Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng
579.	2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm	Khoản 1 Điều 15 Thông tư 09/2020/TT-

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
	sau đây: a) Không phổ biến, cập nhật các quy định về an toàn thông tin của tổ chức cho tất cả cá nhân trong tổ chức tối thiểu mỗi năm một lần;	NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng
580.	b) Thực hiện không đúng quy định về việc sao lưu dự phòng, <u>kiểm tra, phục hồi dữ liệu sao lưu</u> bảo đảm an toàn dữ liệu <u>đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên</u> theo quy định của pháp luật;	Điều 22 Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng
581.	c) Không triển khai các giải pháp an ninh mạng để kiểm soát các kết nối mạng, phát hiện phòng chống tấn công xâm nhập mạng cho các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến cho khách hàng;	Điều 23 Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng
582.	d) Không triển khai các hình thức xác nhận giao dịch điện tử khi cung cấp dịch vụ trực tuyến theo quy định của pháp luật;	Điều 11 Thông tư 50/2024/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành Ngân hàng.
583.	đ) Không hướng dẫn khách hàng thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin khi sử dụng dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng;	Điều 18 Thông tư 50/2024/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành Ngân hàng.
584.	e) Thực hiện không đúng quy định về lưu trữ nhật ký giao dịch, nhật ký xác nhận giao dịch, nhật ký về hoạt động của hệ thống thông tin và người sử dụng, các lỗi phát sinh, các sự cố an toàn thông tin theo quy định của pháp luật;	Khoản 7 Điều 7 Thông tư 50/2024/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành Ngân hàng. Khoản 1 Điều 26 Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng
585.	g) Không triển khai trung tâm điều hành an ninh mạng để giám sát, xử lý các sự cố an toàn thông tin theo quy định của pháp luật;	Điều 47 Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng.

STT	Quy định tại dự thảo Nghị định	Văn bản QPPL nguồn
586.	<u>h) Không đưa ra phương án, kế hoạch xử lý rủi ro từ lỗ hổng bảo mật được đánh giá ở mức cao hoặc nghiêm trọng đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên theo quy định của pháp luật;</u>	khoản 3,4 Điều 43 Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng.
587.	<u>i) Không xây dựng hệ thống dự phòng thảm họa hoặc xây dựng hệ thống dự phòng thảm họa không đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật;</u>	Điều 50 Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng
588.	<u>k) Không thực hiện diễn tập phương án xử lý sự cố bảo đảm an toàn thông tin theo đúng quy định của pháp luật;</u>	Khoản 6 Điều 46 Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng.
589.	<u>l) Không thực hiện chuyển đổi hoạt động từ hệ thống chính sang hệ thống dự phòng định kỳ đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên theo quy định của pháp luật.</u>	điểm b khoản 1 Điều 52 Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng.
590.	<u>3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về cấp độ bảo đảm an toàn hệ thống thông tin đối với hệ thống dịch vụ trực tuyến ngân hàng.</u>	Khoản 1 Điều 3 Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC